

U IME CRNE GORE

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični, u vijeću sastavljenom od sudije V. R., kao predsjednika vijeća, sudija N. R. i N. T., kao članova vijeća, uz učešće T. M., kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog P. R., zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući po Optužnici Višeg državnog tužilaštva u P. Kt. br.314/21 od 25.03.2022. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, dana 02.10.2023. godine, u prisustvu zastupnika optužbe D. I. Đ., državnog tužioca u VDT P., optuženog P. R. i branioca optuženog, advokata V. M. iz H. N., nakon tajnog vijećanja i glasanja, dana 06.10.2022. godine, donio je i istog dana javno objavio,

P R E S U D U

Optuženi P. R., od oca V. i majke Z., rođene G., rođen 20.02.1975. godine u M., sa prebivalištem u M., i boravištem u I., opština H. N., po zanimanju mašinski tehničar, završio srednju školu, nezaposlen, razveden, otac sedmoro djece, od kojih je petoro maloljetno, srednjeg imovnog stanja, osuđivan: presudom Osnovnog suda u P., K.br.90/13-78, koja je postala pravosnažna dana 19.02.2014. godine, zbog krivičnog djela razbojništvo iz čl.206 st.1 u vezi čl.30 Krivičnog zakonika R. S., na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine , presudom Osnovnog suda u P., K.br.232/12-69, koja je postala pravosnažna dana 10.09.2012. godine zbog krivičnog djela nasilje u porodici iz čl.194 st.1 u vezi sa čl.30 Krivičnog zakonika R. S. na kaznu zatvora od 1 godine i 2 mjeseca, presudom Okružnog suda u P. K.br.22/03 koja je postala pravosnažna dana 11.12.2003. godine, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl.53 st.1 Krivičnog zakonika R. S., na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u P. K.br.80/01 koja je postala pravosnažna dana 24.06.2003. g, zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.245 st.1 Krivičnog zakonika R. S., 6 mjeseci uslovno na 2 godine i presudom Osnovnog suda u B. P. K.br.121/96 koja je postala pravosnažna 19.06.1996. godine zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl.36 st.1 KZCG, na kaznu zatvora u trajanju od 45 dana, u pritvoru od 01.12.2021. godine u 22,40 časova, ne vodi se postupak za drugo krivično djelo,u pritvoru od od 01.12.2021. godine u 22,40 časova, pa nadalje

K R I V I E

Zato što je:

U noći između 30.11.2021. godine i 01.12.2021. godine, u H. N., u iznajmljenom stanu koji je koristio optuženi, na adresi Ulica o. N. K., umišljajno pokušao da liši života oštećenog F. G., a na način što je tokom verbalne rasprave oštećenog ubio dva puta nožem u predjelu grudi i vrata, od čega je oštećeni zadobio lake tjelesne povrede u vidu ubodno rezne rane u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša i ubodno rezne rane u predjelu desne bočne strane vrata, pri čemu je bio svjestan da ga na taj način, ubadanjem nožem u navedenim djelovima tijela, gdje se nalaze veliki krvni sudovi i vitalni organi, može lišiti života, pa je to i htio,

-čime je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore

Pa ga sud primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi čl. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 32, 36, 42, 45, 46 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore i odredbi čl. 226, 229, i 374 Zakonika o krivičnom postupku

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 01.12.2021. godine u 22,40 časova, pa nadalje.

OBAVEZUJE SE optuženi da na ime troškova krivičnog postupka, u korist budžeta Crne Gore plati iznos od 192,50 eura i na ime sudskog paušala iznos od 150,00 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

O b r a z l o ž e n j e

Više državno tužilaštvo u P. podiglo je Optužnicu Kt. br. 314/21 od 25.03.2022. godine protiv optuženog P. R., zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zastupnik optužbe je u završnoj riječi u bitnom navela da u cjelosti ostaje pri podignutoj optužnici, jer smatra da iz dokaza koji su prikupljeni tokom istrage i sprovedeni na glavnom pretresu nesporno proizilazi da je optuženi izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju u vrijeme, mjesto i na način kako je to opisano predmetnom optužnicom, bez obzira što optuženi ne priznaje izvršenje krivičnog djela, koju odbranu cijeni kao sračunatu na izbjegavanje krivičnopravne odgovornosti. To iz razloga što je, nasuprot odbrani optuženog, oštećeni u dva navrata predstavio događaje na koji način je zadobio povrede od optuženog, a njegov iskaz je u potpunosti u saglasnosti sa medicinskim vještačenjem i izjašnjenjem vještaka medicinske struke na glavnom pretresu. Dakle, oštećeni je tvrdio da je u kritičnom događaju od optuženog zadobio dvije povrede koje su vještačenjem okarakterisane kao ubodne rane i to jedna u predjelu grudi i to u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša, gdje se nalaze veliki krvni sudovi i vitalni organi srce i pluća, a druga u predjelu vrata gdje se takođe nalaze veliki krvni sudovi, a koje povrede su nastale kao posledica dejstva vrha i oštrice aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, konkretno noža. Po mišljenju vještaka povrede se nalaze u neposrednoj blizini krvnih sudova i vitalnih organa, čijom povredom je bio ugrožen život oštećenog zbog čega je predmetni događaj kvalifikovan kao ubistvo u pokušaju. Nadalje, na nožu za koji oštećeni tvrdi da je njime uboden je pronađen i to na dršci, biološki materijal optuženog a na oštrici biološki materijal oštećenog, a da se radi upravo o nožu kojim je oštećeni uboden govori i sadržina trasološkog vještačenja. Zbog svega navedenog, zastupnik optužbe cijeni da se u radnjama optuženog stižu svi bitni elementi krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret, pa je predložila sudu da istog oglasi krivim i da ga, cijeneći olakšavajuće i otežavajuće okolnosti osudi na kaznu zatvora propisanu zakonom.

Na glavnom pretresu od 02.10.2023 godine zastupnik optužbe je naveo da ostaje pri ranije datim završnim riječima i predlogu za kažnjavanje s tim što je dodao da je saslušanjem svjedoka u ponovljenom postupku a posebno svjedoka V. Nikole potvrđen stav tužilaštva da je optuženi izvršio krivično djelo stavljeno mu na teret predmetnom optužnicom.

Optuženi P. R. je u svojoj odbrani u prethodnom postupku, na zapisniku o saslušanju pred ODT H. N. Kt. br.351/21 od 02.12.2021. godine, u bitnom naveo da je trenutno nastanjen u I., u U. o. N. K..br. 64/6 A. Razlog zašto je došao u I. je taj što je trebao da počne da radi na građevini kod I., koji ima firmu "L. g.", F. G., zvanog K., upoznao je oko mjesec dana prije predmetnog događaja, jer se isti nastanio u istoj zgradi u kojoj je i on iznajmio stan. F. G. mu je tražio da mu pozajmljuje novac, pa mu je on u više navrata pozajmljivao od 10 do 50 eura i on je obećavao da će mu vratiti taj novac. F. je pozajmio oko 250 do 270 eura, koji novac mu F. nije vratio. Zvao je F. telefonom, ali mu se on nije javljao, a onda su mu neki poznanici, kada su ga vidjeli sa F., rekli o kakvom licu se radi, da je isti sklon da podvaljuje drugim ljudima i da ima probleme sa zakonom, te da je više puta osuđivan. Poslednji put je F. G. vidio u subotu, 27.11.2021. godine ispred njegovog stana, dok je F. G. izlazio iz svog stana. Pitao ga je: "G., kad ćeš mi sutra vratiti dug", jer su se dogovorili da mu F. G. dug vrati u nedelju, jer mu je F. obećavao da će mu žena poslati novac iz B. Međutim, F. G. mu je rekao: "Šta da ti vratim pare, odakle mi pare, kad nemam pare. Neću da ti vratim, niti imam." Govorio je F. kako mu pare trebaju da plati gazdarici stan i struju, na šta mu je F. G. odgovorio: "Nemoj da se igraš, ne znaš ti ko sam ja, prijaviću te u policiju". Pitao je F. zašto da ga prijavi u policiju i to mu je bilo smiješno, na šta mu je F. odgovorio: "Pitaj ti u gradu za mene, mene svi znaju, ovo je moj grad", a na kraju je rekao: "Ako ja budem htio i budem imao, možda ti vratim", a zatim je odmahnuo rukom i otišao. Dakle, od subote 27.11.2021. godine, nije ni vidio ni čuo F. G., niti je tačno da je izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Ništa mu u vezi sa povređivanjem F. G. nije poznato, osim toga što je čuo u policiji. Poznato mu je da je oštećeni u ranijem periodu prijavljivao poslodavca da je pao sa skele i da je povrijedio nogu, a što nije bilo tačno, jer on u tom periodu nije radio, a to je činio kako bi dobio pare. Nije mu jasno kako je moguće da je neko ko je ranjen slučaj prijavio nakon 24 časa od momenta kada se to navodno desilo, te zašto iz Doma zdravlja nisu odmah prijavili slučaj policiji, što ga navodi na zaključak da je isti povrijeđen u noći između 30.11.2021. godine i 01.12.2021. godine i da hoće da mu podvali da je on to uradio. Oštećenog je stalno zvao telefonom jednom ili dvaput dnevno, ali mu se on nikada nije javljao. Poslao mu je poruku, u kojoj je naveo da će mu svakog petka i subote vraćati pare i da će mu vratiti sve pare, ali u ratama, ali mu nije odgovarao na tu poruku.

Optuženi P. R. je u svojoj odbrani u prethodnom postupku, na zapisniku pred VDT P. Kt.br. 154/21 od 29.12.2021. godine, u bitnom naveo da u cjelosti ostaje pri odbrani koju je dao na zapisniku pred ODT H. N. Kt. br.351/21 od 02.12.2021. godine, s tim što je dodao da nije tačno da je F. G. izbo nožem, jer ga nije ni gledao toga dana. F. G. mu je dugovao neke pare i trebao je da mu ih vrati u nedelju, jer se približavao prvi u mjesecu, kad je trebao da plati stanarinu i on se nije pojavljivao, a zadnji put kada su se vidjeli je bilo nekoliko dana prije nedjelje, kad mu je F. G. rekao da neće da mu vrati dug i da mu ne pada na pamet da mu to vrati i da mu ih ne bi vratio i da ima novca i da mu više ne traži dug, jer u suprotnom će mu napraviti problem, tako što će ga prijaviti policiji. Rekao je F. G. : "Zašto bi me ti prijavljivao policiji, ti meni duguješ novac?", na što mu je F. G. odgovorio: "Ne sjekiraj se ti za to". F. G. je vidio sa flasterima u sudnici, kad je F. G. davao svoju izjavu kod tužioca i čuo je F. kad je rekao da je od njega pozajmljivao novac, ali i da duguje novac njegovoj familiji, ali on ne zna za to, jer mu F. G. nije rekao ni kome ni zašto duguje, a nije rekao ni tužiocu. Nije uboo nožem F. G., jer ga nije vidio. F. G. mu je samo poslao na taj dan kad je bio povrijeđen poruku da će mu vraćati novac nedjeljno po 50,00 € i da nije u mogućnosti da mu vraća u većem iznosu, a po njegovoj procjeni, on mu je

dugovao oko 260,00 €, a on je naveo da mu je dug 1.700,00 €, pa se postavlja pitanje zašto bi F. G. umanjivao taj svoj dug tako drastično. Koliko mu je poznato, F. G. je liječeni narkoman, čuo je da se liječio u Specijalnoj bolnici u D. i da uzima lijekove iz Doma zdravlja gdje je i registrovan i gdje ide na liječenje, a to zna iz kazivanja F. G. Ima kuhinju u stanu, koji je u to vrijeme koristio i ima pašadu u kuhinji, noževe, kašike, viljuške. Među tom pašadom nije imao plavo-bijeli nož, zna da je policija tražila taj nož kad je vršila pretres cijelog stana i da ga nijesu našli. U stanu je imao dvije jakne i prsluk, jednu jaknu je nosio prilikom saslušanja kod tužioca, a druga jakna mu je perjana i ta jakna mu je ostala u stanu, tamno sive je boje, prsluk je isto tamno sive boje, kao i jakna. F. G. poznaje od kako se F. G. doselio u njegov komšiluk, a F. G. je iznajmio stan odmah do njegovog, praktično su vrata do vrata. Nekad su stan F. G. i njegov stan bili jedan stan, a sad su razdvojeni zaključanim vratima, koja su po sredini stana. Nije im zajednički ulaz, F. G. ima svoja ulazna vrata za svoj stan, a on ima svoja vrata za svoj stan. F. G. zna mjesec-dva, od kako se doselio u taj stan. Telefon mu je oduzet od strane policije. Nije upućivao nikakve prijetnje F. G. zbog tog duga. Bio je prisutan cijelo vrijeme kod tužioca u H. N., kad je F. G. davao svoju izjavu i čak je postavljao pitanja.

Optuženi P. R. je u svojoj odbrani na glavnom pretresu, u bitnom ponovio svoju odbranu iz prethodnog postupka, s tim što je dodao da smatra da su navodi iz iskaza svjedoka oštećenog potpuno kontradiktorni, te da smatra da je potrebno da se saslušaju i policajci koji su navodno svjedoku oštećenom toga dana uručili poziv, kao i da li su isti kod svjedoka oštećenog primijetili krv, a takođe da se saslušaju i policajci koji su narednog dana vršili pretres njegovog stana. Što se tiče predmetnog noža, ponovio je da taj nož nema kod sebe, a taj nož kojim je on navodno uboo oštećenog je zapravo nož oštećenog, a razlog zašto je njegov DNK pronađen na tom nožu, jeste taj što su se on i oštećeni kao komšije prethodno družili spremali su hranu, pa je moguće da je koristio taj nož i to tako što bi, na primjer, sjekao meso. Takođe je nelogičan iskaz svjedoka oštećenog u vezi toga da je on navodno zaključavao vrata, jer je oštećeni prethodno rekao da su vrata bila otključana. On oštećenog nije ni vidio tri dana prije predmetnog događaja. Svjedok oštećeni ga je sutra dan oko 12 sati zvao na telefon da popiju kafu, pa se postavlja pitanje, ukoliko je stvarno uboo oštećenog, zašto bi ga oštećeni zvao. Nakon što je optuženi upoznat sa time da u svojoj odbrani koju je dao pred ODT H. N. i VDT P. nije pominjao da je predmetni plavo-bijeli nož zapravo vlasništvo svjedoka oštećenog, te da je optuženi taj nož koristio i to na način što bi zajedno sa svjedokom oštećenim spremali hranu, optuženi P. R. je naveo da su ga u tužilaštvu samo pitali da li je taj nož njegov, ali ga nijesu pitali čiji je taj nož, pa zbog toga on to nije ni pominjao. Kao što je i objasnio, on i svjedok oštećeni su bili komšije, a stan im je bio jedan do drugog i njihovi stan, gdje su živjeli su imali zajedničku terasu, a razdaljina između to dvoje vrata od njegovog stana i stana svjedoka oštećenog, koja vrata izlaze na zajedničku terasu, nije viša od 2 metra, a pojasnio je da je to prije bio jedan stan koji je u međuvremenu pregrađen. Misli da se gazdarica prostora gdje su on i oštećeni iznajmljivali stan zove J. ili I., a ne zna joj prezime. Svjedok oštećeni mu je dugovao novac u iznosu od ukupno jedno 250,00-270,00 eura, a u tom periodu nije nigdje radio, a pomagao mu je brat iz Nj., kao i najstariji brat. Oštećenog je upoznao kada se doselio u taj stan, a to je bilo jedno mjesec dana prije predmetnog događaja.

U svojim navodima odbrane na glavnom pretresu od 10.04.2023 godine, optuženi P. R. je naveo da ostaje kod svojih navoda odbrane na zapisniku kod ODT H. N.. Kt.br.351/21 od 02.12.2021 godine, zapisniku VDT P. Kt.br.154/21 od 29.12.2021 godine i sa glavnog pretresa od 06.06.2022 godine sa tim što je naveo da koliko se sjeća moguće da je predmetni nož koristio možda jedno 2-3 dana prije predmetnog događaja.

Branilac optuženog, advokat M. V. je u završnoj riječi u bitnom naveo da u toku dokaznog postupka optužba nije dokazala da je na strani optuženog postojao umišljaj, kao jedan od glavnih elemenata krivičnog djela

koje mu je stavljeno na teret. Takođe, kroz dokazni postupak optužba nije dokazala da je optuženi bio na mjestu izvršenja krivičnog djela, što samo govori da je u konkretnom slučaju optužnica podignuta neosnovano. Kroz cijeli tok postupka, kako pred ODT u H. N., tako i pred VDT P., imamo kontradiktorne izjave oštećenog, a čije izjave oko bitnih elemenata predmetnog krivičnog djela su u sumnji, a posebno imajući u vidu izjavu oštećenog da je isti imao psihičkih problema. kao i da je kokainski zavisnik, usljed čega se liječio pet godina. U izjavama pred nadležnim tužilaštvima, oštećeni je naveo da je obilno krvario, da mu je odjeća bila natopljena krvlju, a koju izjavu je vještak na saslušanju pred sudom opovrgnuo, gdje je naveo da po njegovom mišljenju, s obzirom na prirodu rana tolike količine krvi nije moglo biti. U prilog izjavi vještaka, postoji i zapisnik o pretresu kao javna isprava u kojoj je jasno navedeno šta je u stanu optuženog na dan pretresa pronađeno. Imajući u vidu sadržaj zapisnika, nesporno je da je pronađen samo telefon, dok sredstvo izvršenja, kao ni bilo koji oblik krvnih mrlja nijesu pronađeni prilikom pretresa. Druga kontradiktornost u izjavi oštećenog ogleda se u činjenici da je pred dva tužilaštva dobijene rane objasnio na različite način. Pred VDT u P. jasno je naveo da je čak napao optuženog, fizički ga je savladao i da je pri tom kako je on naveo izvadio nož iz tijela. Takođe je ta izjava opovrgnuta mišljenjem vještaka, koji je jasno naveo da s obzirom na prirodu rana, sredstvo izvršenja, odnosno nož, nije mogao ostati u tkivima ni kod jedne, ni kod druge rane. Izjave oštećenog takođe su kontradiktorne u dijelu gdje je pred ODT H. N. naveo da mu je optuženi navodno otvorio vrata i rekao zašto ne bježi, a na šta je on optuženom odgovorio da ga je strah i da zbog straha nije pobjegao, dok je pred VDT P., ispravljajući svoj iskaz, naveo da je posebno obratio pažnju na vrata koja su bila zatvorena i zaključana, te da je sve vrijeme gledao u njih i da je želio da pobjegne. Nadalje, što se tiče sredstva izvršenja, posebno je naveo da je to sredstvo nađeno od strane oštećenog, te se postavlja logičko pitanje kako je moguće da sredstvo izvršenja ne pronađu ovlašćena službena lica koja su pritom iskusna u vršenju pretresa, budući da je pretres vršen više od sat vremena, a da je sredstvo izvršenja nađeno baš od strane oštećenog i to na stolici koja se nalazila na zajedničkoj terasi, a do koje pristup ima svako lice, posebno oštećeni. Postavlja se još jedno pitanje, a koje nije razjašnjeno u predmetnom postupku, pod pretpostavkom da je došlo do izvršenja krivičnog djela, te da je sredstvo izvršenja sakriveno od strane optuženog, čak iako je prošao detaljan pretres ovlašćenih službenih lica, zašto bi isti mijenjao mjesto sakrivenog noža. Istakao je činjenicu da je optuženi imao dovoljno vremena da isti nož, budući da je H. N. grad na moru, baci u more. Optuženi je na bezbroj načina mogao da se oslobodi sredstva izvršenja, a on ga je baš ostavio na stolici i to na zajedničkoj terasi. Napomenuo je da je odbrana tokom postupka predložila saslušanje ovlašćenih policijskih službenika koji su vršili pretres, a na okolnosti da je jedan od policajaca upravo sijedao na toj stolici tokom pretresa, ali je isti odbijen od strane suda. Čl.35 st.1 Ustava C. G. jasno je navedeno da se svako smatra nevinim, dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda, a što u konkretnom slučaju podrazumijeva da sud u svakom postupku mora pristupiti utvrđivanju vinosti, odnosno da li je i kakav je psihički odnos počinio prema krivičnom djelu. U toku predmetnog postupka optužba nije dokazala da na strani optuženog nije postojao nikakav oblik vinosti, niti je povezao na bilo koji način optuženog sa mjestom izvršenja krivičnog djela. Kod činjenice da je to jedan od osnovnih uslova za ostvarenje bića konkretnog krivičnog djela, smatra da nema krivice na strani optuženog. Takođe, naveo je da su optuženi i oštećeni na zapisnicima saglasno izjavili da su se poznavali nepunih mjesec dana, da su bili komšije, koje je razdvajao gipsani zid, da su se družili, te da je optuženi u svojoj izjavi naveo da je nesporno da je koristio nož prilikom spremanja zajedničkog obroka. U tom dijelu, naveo je da je nesporno da je optuženi koristio sredstvo, ali je takođe naveo da to sredstvo nije njegovo, a što govori i činjenica da je bio u vlasništvu oštećenog, što je potvrdio i zapisnik o pretresu. Imajući u vidu sve prednje navedeno, budući da postoji sumnja u odlučne činjenice, smatra da se ostvaruju uslovi da sud primijeni načelo in dubio pro reo, odnosno da u slučaju sumnje o ključnim činjenicama, sud odluči u korist optuženog. U slučaju da sud odluči da izrekne sankciju optuženom, predložio je da uzme u obzir olakšavajuću okolnost da je optuženi porodičan čovjek, njegovo držanje na pretresu, kao i činjenicu da se oštećeni na saslušanju pred ODT H. N. nije pridružio krivičnom gonjenju.

Na glavnom pretresu od 02.10.2023 godine branilac optuženog je naveo da ostaje pri ranije datim završnim riječima s tim što je dodao da je u toku postupka utvrđeno da ne postoji subjektivni odnos učinioca prema krivičnom djelu, tačnije nema umišljaja. Postoji znatna protivrječnost između onoga što oštećeni navodi i dokaza u toku postupka. Vjerodostojnost iskaza svjedoka oštećenog nije dokazana. A što samo potvrđuju i izjave svjedoka posebno u dijelu kojem se navodi da nije bilo krvi kod oštećenog prilikom potpisa naloga iz Osnovnog suda u K., da oštećeni nije pokazivao nikakve naznake bola ni utrnulosti ruka a posebno kod činjenice da su sva tri svjedoka potvrdila da je oštećeni imao jednu verziju priče napada na sebe i uopšte nije pominjao optuženog što samo pokazuje prednje navedene navode da njegov iskaz tokom cijelog postupka nije vjerodostojan. Takođe sredstvo izvršenja odnosno nož nije pribavljen shodno procesnim pravilima. Vještak za dnk vještačenje J. J. jasno je navela da je moguće da je nakon eventualnog pranja noža mogla ostati količina dnk materijala utvrđena u spisima predmeta. Takođe je navela da je krv mogla biti i iz prsta ili na neki drugi način. Dakle ne nužno ubodom a pogotovo ne na način kako je to navedeno optužnim aktom. Vještak N. R. se nije mogao sudsko medicinski izjasniti da li je nož bio u desnoj ili lijevoj ruci i da se vještačenje međusobnog položaja vrši uz pretpostavku a budući da imamo oprečno nedovoljno jasne izjave oštećenog o nastanku povreda, položaja tijela jasno je da se odluka ne može zasnivati samo na pretpostavkama. I nakon pribavljanja svih raspoloživih dokaza i njihovog izvođenja ostala je sumnja u vezi povredjivanja, umišljaja, predmeta izvršenja krivičnog djela kao i način izvršenja krivičnog djela. Ne postoje neposredni dokazi da je optuženi počinio krivično djelo, međutim ne postoje ni posredni dokazi budući da nije na nesumnjiv način utvrđeno niti su činjenice čvrsto i logički povezane tako da predstavljaju zatvoreni krug i da se sa punom sigurnošću upućuju na jedini mogući zaključak da je upravo optuženi izvršio krivično djelo i da se izvedenim dokazima isključuje svaka druga mogućnost.

Optuženi P. R. je u završnoj riječi u bitnom naveo da u potpunosti prihvata završnu riječ svog branioca i ukazao je na to da su izjave oštećenog kontradiktorne, te da je tačno da je koristio i taj nož koji je pronađen, odnosno koji je oštećeni dostavio policiji, ali taj nož je koristio prilikom spremanja hrane sa oštećenim. Takođe je ukazao na nelogičnosti u iskazima oštećenog, a u vezi nanošenja druge rane u predjelu desne bočne strane vrata, kao i da je oštećeni kazao da ga je toga dana on stalno bockao nožem, a da te povrede nijesu evidentirane od strane vještaka.

Sud je u dokaznom postupku: pročitao: zapisnik UP CB H. N. o pretresanju stana i drugih prostorija koje koristi P. R., 21-03-1 br. 215/21-7353/2 od 01.12.2021. godine, potvrdu Uprave policije CB H. N. stanica kriminalističke policije, 21/03-1 br. 215/21-7353/3 od 01.12.2021. godine, o privremeno oduzetim predmetima-mobilnog telefona od P. R., zapisnik UP CB H. N. o pretresanju računara, mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja koje koristi P. R., 18/3-1 br. 215/21-21-8907 od 29.12.2021. godine, izvršio uvid u: fotodokumentaciju UP CB H. N. br.419/21 od 01.12.2021. godine, fotodokumentaciju UP CB H. N. br.420/21 od 01.12.2021. godine, fotodokumentaciju UP CB H. N.. broj 24-22 od 31.01.2022 godine izvještaj ljekara specijaliste Doma zdravlja H. N.-Centar za mentalno zdravlje DZ H. N., na ime F. G. br.3805 od 17.12.2021. godine, izvještaj ljekara specijaliste hirurškog odjeljenja bolnice M., na ime F. G. br.6487 od 15.12.2021. godine, uputnicu hirurškog odjeljenja bolnice M. br.978 od 01.12.2021. godine, izvještaj ljekara specijaliste bolnice M., na ime F. G. br.6257 od 01.12.2021. godine, uput JZU Dom zdravlja H. N., na ime F. G., rješenje JU Centar za socijalni rad za opštinu H. N. br. 1001-1213 od 04.06.2021. godine, na ime svjedoka oštećenog F. G., pročitao službenu zabilješku UP CB H. N., 18/3-1 br.215/21-8097/2 od 31.01.2022. godine, pročitao izvještaj forenzičkog centra D. o DNK vještačenju br.249/22 od 01.03.2022. godine te saslušao vještaka za DNK vještačenja J. J. sa pratećom dokumentacijom, kao i izvještaj forenzičkog centra D. o trasološkom vještačenju br.250/22 od 04.03.2022. godine, sa pratećom fotodokumentacijom, pročitao izvod iz matičnog registra umrlih za svjedoka oštećenog F. G., izdat od opštine K., pod tekućim brojem 97 za 2022. godinu od 10.06.2022. godine, shodno čl.356 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku pročitao iskaze svjedoka

oštećenog F. G., koji su dati pred ODT H. N. Kt.br.351/21 od 02.12.2021. godine i VDT u P. Kti.br.154/21 od 11.03.2022. godine, pročitao Nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine dr R. N., rađen za potrebe ODT H. N. Kt.br.351/21 od 25.12.2021. godine i saslušao imenovanog vještaka pročitao izvod iz kaznenih evidencija na ime optuženog, saslušao svjedoke V. N., A. R. i D. T. i pročitao izvještaj o uzorkovanju tragova sa lica mjesta broj knjige uviđaja 419, patrolni list broj 4234/21 te izvršio uvid u fotografije sa cd-om koji je dostavljen od strane UP OB H. N.

Svjedok oštećeni F. G. je u iskazu u prethodnom postupku, na zapisniku o saslušanju pred ODT H. N. Kt. br.351/21 od 02.12.2021. godine, u bitnom naveo dauguje izvjesnu sumu novca optuženom P. R. i od petka do ponedjeljka P. ga je više puta pozivao na telefon, ali mu se nije javljao. Prethodno su imali neki dogovor da on P. u u nedjelju vrati novac. Dana 30.11.2021. godine oko 21,15 časova pozvao je optuženog i rekao mu je da je vidio da ga je zvao, a optuženi mu je rekao da dođe kod njega. Otišao je u stan u kojem živi optuženi, a koji se nalazi u Ulici o. N. K., odmah do njegovog stana, jer ih faktički dijeli samo jedan zid. Kada je ušao u stan, optuženi nije htio da mu pruži ruku i samo mu je rekao: "Sjedi tamo". Sjeo je na trosjed ili dvosjed koji se nalazi pravo naspram vrata i optuženi ga je pitao u vezi tog duga i da li zna šta je njihov dogovor. Rekao je optuženom da zna šta je njihov dogovor, ali da nije u mogućnosti da vrati odjednom novac koji muuguje i da je pokušavao da pozajmi novac, čak i na kamatu, ali da nije uspio. Rekao mu je da će mu vraćati novac na jedini način na koji to može da učini i to po 50 eura sedmično. Od kada je ušao u stan optuženog P. R., raspoloženje optuženog je bilo takvo da ga je bilo strah. Optuženi mu je govorio: "Ja ti nisam kao ovi N., tek ćeš da vidiš ko sam ja i kakav sam". Rekao je optuženom da zna kakav je on čovjek, na šta mu je optuženi rekao da ne zna i osmjehnuo mu se, ali ne dobrodušnim osmjehom. Nastavili su razgovor i u jednom momentu, optuženi mu je rekao povišenim tonom: "Ćuti, ćuti dok ja pričam" i izvadio je nož ispod ćebeta na dvosjedu na razvlačenje. Radilo se o kuhinjskom nožu sa plavo-bijelom drškom, dužine sječiva od 25 do 35 cm. Bio je u sjedećem položaju, a optuženi je nož držao u svojoj desnoj ruci i sa njim je mahao ispred njega i zastrašivao ga je. Optuženi mu je naslanjao nož ispred oka i govorio mu je: "Oko ću ti iskopati", a on mu je govorio da to ne čini. U jednom momentu, nakon nekih pola sata od kako je ušao u njegov stan, optuženi je nazvao nekog na video poziv i sa njim je razgovarao i govorio mu je nešto u smislu: "Evo kako prolaze ovi", a u pozadini su se čula neka razna dobacivanja i misli da su ta dobacivanja bila na njegov račun, ali ne zna ko je osoba ili više osoba sa kojima je optuženi pričao. Optuženi mu je naredio da legne na trosjed i on je ležao, a u jednom momentu je krenuo da dohvati telefon optuženog, dok je optuženi razgovarao sa tom njemu nepoznatom osobom, kako bi vidio o kome se radi. Ležao je na desnom boku i krenuo je da dohvati ruku od optuženog u kojoj se nalazio telefon. Tada je optuženi trgao njegovu ruku i u tom momentu ga je uboo nožem u predjelu lijeve strane grudni. Osjetio je jak bol i tekla mu je krv, a optuženi mu je govorio da legne, na šta je odgovorio da ne može, jer ima velike bolove. Ima hipoglikemiju i posle određenog perioda, osjećao je da se koči. Optuženi je za to vrijeme telefonirao i pokušavao je razgovorom da dopre do optuženom i da mu objasni da ništa od toga nije vrijedno toga i da će mu vratiti dug, a optuženi mu je rekao da ga je slagao. Pitao je optuženog može li da zapali cigaru i optuženi je u početku odbijao da mu to dozvoli, a zatim mu je rekao: "Ajde da zapališ, možda će ti ovo biti poslednja". U jednom momentu, optuženi je otključao vrata i rekao mu je: "Što ne bježiš?". Rekao je optuženom da mu ne pada na pamet da bježi, da hoće to da riješe ljudski i da mu ne želi zlo i da neće otići ništa što se desilo. Optuženi je dva-tri puta izlazio na terasu. Na sebi je imao trenerku sa džepovima po sredini stomaka i krenuo je da izvadi telefon kako bi se javio svojoj supruzi. U tom momentu, P. R. je vidio telefon u njegovim rukama i počeo je kaos i P. R. mu je rekao: "Taman sam mislio da te pustim, a sad si ugasio". Govorio je P. u da je telefon izgašen i krenuo je da stavi telefon u džep od jakne. Tada je vidio da optuženi zamahuje istim kuhinjskim nožem prema njemu. Malo se izmakao i osjetio je ubod u predjelu desne strane vrata. Rekao je optuženom: "R., R., aorta, sveži, daj mi krpu da zaustavim krv" jer je mislio da mu je optuženi prekinuo aortu. Optuženi mu je govorio da ide u WC i gledao ga je izbezumljenim pogledom i on je ušao u WC. Kako je jako sa obje ruke stiskao ranu na vratu, počeo je polako da popušta i kada je vidio da mu nema velike količine krvi na rukama, shvatio je da mu nije prekinuta aorta i bilo mu je malo lakše. Nakon toga, on i optuženi su su još nekih 10-ak minuta i onda mu je optuženi dozvolio da izađe iz

njegovog stana a to se desilo između 02,00 i 03,00 časa posle ponoći i otišao je u svoj stan. Popio je tablete za smirenje i dezinfikovao je rane i legao je da spava. Zna da se probudio oko 11 sati, jer ga je probudila utrnulost lijeve ruke, koju nije mogao uopšte da pomjeri, a kako mu bolovi nisu prolazili, krenuo je da ide u Dom zdravlja. Na putu do Doma zdravlja kod bivše diskoteke "B." naišao je na patrolu policije i isti su mu rekli da im treba i uručili su mu poziv da se javi u stanicu policije, ali nisu mu rekli u vezi čega. Odatle je otišao u Dom zdravlja. Iz Doma zdravlja su ga uputili u Hitnu pomoć, a iz Hitne pomoći su ga sanitetskim vozilom prevezli u bolnicu M.. U bolnici su mu dali neke injekcije i u tome se pojavila patrola policije koja mu je prethodno uručila poziv. Policajci su ga pitali zašto im nije rekao šta se desilo i da su im doktori rekli da je izboden nožem, te da mora da ide sa njima u stanicu policije nakon završenog medicinskog pregleda i obrade. Kada je završio taj pregled, sa službenicima policije je došao u stanicu policije i naveo je šta se desilo. Razlog zašto nije pobjegao kada je optuženi otvorio vrata od stana i kada mu je rekao "Što ne bježiš?", jeste zato što je osjećao veliki strah. Osjećao je da optuženi namjerno to radi, ne bi li on pokušao da pobjegne. Iz razgovora sa optuženim u prethodnom periodu, saznao je da se radi o opasnom čovjeku koji je prošao ratište i koji je dobar čovjek, ali ako neko nešto pogriješi prema njemu, zna da bude jako surov. Tog momenta je osjetio iskonski strah od optuženog. Kuhinjski nož je imao oštricu i bio je zašiljen na vrhu. Prvi put kada ga je optuženi uboo, ležao je na desnom boku i pokušavao je da dohvati telefon, a onda je optuženi krenuo nožem prema njemu i uboo ga je u predjelu lijeve strane grudi. Misli da su se prije navedenog događaja vidjeli u petak večer ili u subotu oko 16,55 časova. Tada je rekao P. R. da će učiniti sve od sebe da mu vrati novac, a P. R. mu je rekao: "Moj ti je savjet je da me poslušaj i da mi vratiš pare". Optuženi nije uzeo njegov telefon, a vidio je da je isti ugašen. Tada mu je optuženi rekao: "Mislio sam te pustiti, ali si ga tek sad ugasio". Krvi je bilo na njemu i na njegovoj garderobi, a ne zna da li je bilo krvi u sobi. Optuženi ga nije tukao, osim što ga je dva puta naboo nožem, a prinosio mu je nož ispod oka i govorio je da će oko da mu iskopa. Da se prilikom drugog napada optuženog nožem na njega, nije instiktivno odmakao, sigurno da ne bi bio živ. Tačno je da je podnio tužbu protiv poslodavca kod kojeg je izvodio radove, ali to nema nikakve veze sa predmetnim događajem. Ušao je u stan kod optuženog, jer se do tada nije bojao od njega i nije mislio da će optuženi tako postupiti prema njemu. Razlog zašto nije pozvao policiju je taj što je imao kriminalnu prošlost i nije to želio da prijavi policiji, a taj događaj nije prijavio policiji ni nakon toga, već su oni sami došli do saznanja nakon događaja. Da je htio da zove policiju, zvao bi je istog momenta. Odgovarajući na pitanje branioca kako može da objasni borbu za telefon, ako je već bio uboden u rame, oštećeni je naveo da nije uboden u rame, nego u grudni koš, a borbu je objasnio kao nagon za preživljavanje i strah za sopstveni život. Razlog zašto nije odmah otišao u Hitnu pomoć jeste strah, a do Doma zdravlja je došao pješke. Optuženom je dugovao 1.700 eura duže od pola godine. Konkretno, ne radi se o dugu prema optuženom, nego prema njegovoj porodici. Optuženog je upoznao 21. oktobra 2021. godine, a do tada ga nije poznavao. Bio je u obezbjeđenju bratu optuženog P. G. i P. G. mu je rekao da je ostao dužan neke pare i to tih 1.700 eura, a ne zna kako je napravio taj dug. Optuženi P. R. mu je dva ili tri puta dao po 10 eura za hranu, ali više od toga mu nije pozajmio. Ne može da se sjeti da li mu je optuženi upućivao još neke prijetnje. Kritične večeri je imao na sebi majicu kratkih rukava, gornji dio trenerke i jaknu na gornjem dijelu tijela i sve te stvari mu je oduzela policija.

Svjedok oštećeni F. G. je u iskazu u prethodnom postupku, na zapisniku o saslušanju pred VDT u P. Kti.br.154/21 od 11.03.2022. godine, u bitnom naveo da se ne sjeća svih detalja predmetnog događaja, jer je preživio šok tokom predmetnog događaja, a nakon tog događaja je konstantno u šoku, dao je iskaz pred tužiocem u H. N. i sve što je tada rekao je apsolutno tačno, a ne sjeća se svih detalja, odnosno brka mu se sve u glavi. Inače, od trenutka kada je lišen slobode dobijao je neke prijetnje usmjerene prema njemu i od ljudi koji su mu nepoznati. Inače je lice sa invaliditetom, jer ima psihičkih problema i u prilogu iskaza dostavio je Rješenje Centra za socijalni rad za H. N. broj 1001-1213/2021/3 od 04.06.2021. godine. Inače, nema staratelja. Ima vanbračnu suprugu, ali ona živi u B.. Već pet godina mu je zabranjen ulazak u S. zbog krivičnog postupka koji se tamo vodio protiv njega, pa ta djevojka dolazi kod njega jednom mjesečno i ostaje 7-10 dana, a ta

djevojka se zove A. K. Kada je ušao u UIKS, imao je strah i paranoju od P. R., iako mu on, niti bilo ko drugi u tom trenutku nije prijetio. Prvobitno je bio smješten u grupnu sobu, a na svoju inicijativu je izmješten u samicu, odnosno u dvokrevetnu sobu, tako da sam boravi u sobi sa osobom koja je normalna i od te osobe nema nikakav strah. U UIKS-u prima terapiju, jer od tih psihičkih tegoba na može da spava. Bio je kokainski zavisnik i liječi se već pet godina. Ne sjeća se tačno koji je bio dan kada se desio taj kritični događaj. P. R. je poznao nepunih mjesec dana prije kritičnog događaja. Njih dvojica su živjeli kao podstanari u porodičnoj kući gdje ima osam stanova za izdavanje. Živjeli su u stanu do stana, dijelio ih je jedan zid, a dijelili su i struju zajedno. U tom periodu njih dvojica su imali relativno normalnu komunikaciju. Primijetio je da se P. R. prema njemu malo čudno ponaša, a na takvo ponašanje P. R. mu je skrenula pažnju njegova vanbračna supruga. Osuđivan je više puta, a i bio je zavisnik, pa pretpostavlja da je to uticalo na P. R. da sa nekim podozrenjem gleda na njega. Inače, P. R. je brat P. G., čovjeka koji je izvršio ubistvo pokojnog A. u M., a on je prije tog događaja radio kao obezbjeđenje P. G. i to do sedam ili osam dana prije nego što je P. G. izvršio navedeno ubistvo. P. R. nije znao u tom periodu, iz razloga što je P. R. bio u zatvoru. Tokom tog perioda od nepunih mjesec dana, osjetio je da P. G. upućuje kao neke prijetnje prema njemu, zatim da potražuje od njega neki nepostojaći dug i tražio je od njega da ga sluša. Više puta je P. G. zvao na telefon P. R. i to iz zatvora i P. R. bi mu dao P. G. da se čuju i tom prilikom mu je P. G. govorio: „Sve ti je oprošteno, samo ćeš reći na sudu to što ti kaže moj advokat". Nakon tih razgovora, P. R. bi mu govorio da treba pred sudom da kaže da je pokojni A. prijetio njegovom bratu P. G. i njegovoj djeci, a on je P. R. rekao da neće lažno da svjedoči. Ne sjeća se da li je zvao P. R. ili je P. R. zvao njega, uglavnom je došao do P. R. Prilikom ulaska u stan, primijetio je da je P. R. zaključao stan i izvadio je ključ iz brave. U tom stanu je bio 4-5 sati. Molio je P. R. da ga pusti, govoreći mu: „Molim te R., dođi sebi, pusti me.“ P. R. je vitlao nožem ispred njega, zvao je svog brata G. i još neke ljude na telefon i hvalio se kako će da ga ubije. Sve vrijeme je gledao u zaključana vrata, jer ne može da pobjegne, a nije ni mogao da odvali vrata. U tih 4-5 sati, P. R. je u više navrata primicao nož prema njemu, bockao ga je, zamahivao je nožem ispod vrata, bockao ga je po glavi i tijelu, a nakon nekih dva sata ga je uboo u predjelu grudi i to s lijeve strane. U tom trenutku, kada ga je P. R. uboo, sjedio je na trosijedu koji se nalazi naspram ulaznih vrata, a P. R. se nalazio naspram njega u stojećem položaju. Kada je osjetio ubod, sa svoje obje ruke uhvatio je P. R., za ruku u kojoj mu se nalazio nož i držao ga je snažno. Ima snage, jer se bavio borilačkim vještinama, međutim i P. R. je snažan. Međutim, kako je P. R. držao sa obje ruke, P. R. je ruka popustila. Inače, u tom trenutku, koliko se sjeća, na sebi je imao majicu, duksericu i jaknu i sva ta garderoba je predana policiji na vještačenje. Dakle, P. R. je snaga u rukama popustila i P. je izvadio nož iz njegovog tijela. Za sve to vrijeme je molio P. R. da prestane da mu to radi i cijelo to vrijeme ga je molio da prestane da ga maltretira. Zna da se i P. R. bavio borilačkim vještinama i zna da je isti, kao stariji, u tom dijelu iskusniji od njega, pa se nije smio upustiti u borbu sa P. R. m, a posebno što je isti cijelo vrijeme držao nož. Taj nož je imao plavo-bijelu dršku i oštricu preko 30 cm, ali ne zna tačno koliko, ali zna da se radi o ogromnom nožu. Policija nije pronašla taj nož sutradan, već ga je on pronašao sutradan i to na terasi koja je zajednička, na stolici. Na toj stolici obično spavaju mačke, a na stolici je bilo i jedno ćebe. Taj dan je dobio otkaz od gazdarice stana, pa je htio da očisti cijeli stan i dok je čistio terasu, podigao je to ćebe da ga otrese, pa je tada na stolici vidio taj nož sa kojim ga je uboo P. R. i tada je doživio šok. Tada je zvao policiju i došao je inspektor i uzeo je taj nož, a P. R. je tada bio uhapšen. Nakon tog uboda, P. R. je nastavio da se prema njemu ponaša kao zvijer. Upućivao mu je strahovite prijetnje i govorio mu je da ima svakakve drugove, da mu nema mjesta nigdje za život, ali da neće morati ni da ga traži i da će ga on likvidirati i to je trajalo još sat i po ili dva nakon uboda. Sjeća se da je P. R. nekoliko puta odlazio do kuhinje, ali ne zna što je tamo radio, možda je pio ili se drogirao, jer je bio nenormalan. U jednom trenutku, molio je P. R. da ga pusti i govorio mu je: „R. molim te, pusti me, obećavam ti da ću svjedočiti za tvog brata, samo me pusti da idem" i u jednom trenutku, P. R. je prišao sa lijeve strane njegovog tijela i jako je zamahnuo nožem u predjelu njegovog vrata. U tom trenutku je isto sjedio na tom trosijedu. P. R. je držao nož u svojoj lijevoj ruci tada i zamahnuo ka desnoj strani njegovog vrata, a on je u tom trenutku napravio „polugu", odnosno, uhvatio ga je za lijevu ruku i cijelim tijelom ga je pomjerio ka svojoj desnoj strani, oborio ga je na pod, a u tom trenutku je i on pao tijelom na pod. Držao je P. R. za ruku i rekao mu je:

„Ja ću da te pustim, samo mi daj peškir, jer si mi povrijedio aortu na vratu". Tada se digao, a digao se i P. R., dodao mu je peškir i rekao mu je: „Mrš napolje!“ Zatim je P. R. otključao vrata od stana i rekao mu je: "Nemoj ovo slučajno da si prijavio." To je taj kodeks da nema prijavljivanja i da rješavaju probleme sami između sebe. Da P. R. nije prijetio njegovoj ženi, bio je spreman da povuče kompletnu izjavu, čak i na svoju štetu, a s obzirom da je P. R. prijetio njegovoj ženi, a zna da je i ubio već jednu ženu, odlučio je da pred ovlaštenim tužiocem ispriča to što se zaista desilo. Nakon što je izašao iz stana P. R., ušao je u svoj stan. U svom stanu je otvorio komodicu sa ljekovima i zavojima, ušao je u kupatilo, skinuo je garderobu sa sebe, pogledao je rane u ogledalu, očistio je rane i tu je bilo puno krvi i njegova jakna je bila sva natopljena krvlju. Nakon toga, popio je tri tablete "Ksalola" i zaspao je. Tada je bilo već između dva i tri sata ujutro. Sjutradan se probudio oko 11:00 časova, probudili su ga grčevi i bolovi, a vidio je da mu je cijeli krevet krvav, uhvatila ga je panika i strah, zvao je taksi i otišao je taksijem u Hitnu pomoć, a Hitna pomoć ga je povezla u bolnicu u M. i tada je došla policija. Inače, kada je bio u bolnici, javio je svojoj ženi što mu se desilo, jer je bila u B. tada. Inače, njegova žena ne može da dođe u Crnu Goru da ga posjeti od straha, jer su joj uputili prijetnje nakon tog događaja, ali ne zna ko joj je prijetio. Inače, njegova žena je došla nakon što je zadobio povrede od P. R. i to par dana nakon tog događaja, automarke "Audi" i to iz S. u Crnu Goru i zajedno su oko 24.12.2021. godine ili 25.12.2021. godine otišli u Albaniju, na doček Nove godine, odnosno, cilj im je bio da se on oporavi. Njegova supruga ga je vratila automarke P., a ona je nastavila put za S. Sledeći dolazak njegove supruge je bio na dan kada je uhapšen, a sjeća se da je to bio 17. ili 18.01.2022. godine. Zna da ga je njegova supruga posjetila još dok je bio u policijskoj stanici i sve je bilo normalno. Očekivao je da će njegova supruga da ga posjeti u zatvoru i kad je dobio pravo na telefonski poziv, njegova supruga A. mu je saopštila da ona ne smije da dođe u C. G., jer je policija obavijestila da joj je bebjednost ugrožena zbog njegovog problema sa P.ima. Kritične prilike na sebi je imao plavu jaknu, marke „Nike“, u gornjem dijelu je imao trenerku marke "Rasel athletic" i to je garderoba koju je predao policiji, jer su na toj garderobi bila oštećenja od noža. Nije imao nikakvih novčanih dugovanja prema P. R., niti prema njegovom bratu P. G. Ne sjeća se da li mu je P. R., nakon što je izašao iz njegovog stana, rekao da ga probudi tog dana oko podne. Ne sjeća se tačnog momenta kada mu je gazdarica dala otkaz, da li sutradan po događaju ili nakon događaja, ali zna da ga je gazdarica nazvala i rekla da zna sve što se desilo u stanu, da mu daje otkaz i da će mu vratiti depozit, jer ne može da vjeruje koga je držala u stanu, a to se odnosilo i na P. R. i na njega. Njegova supruga i on su bili u Albaniji do 31.12.2021. godine, jer je C. G. uvodila nove kovide mjere, a on i njegova supruga nijesu željeli da troše novac nepotrebno. Nije se pridružio krivičnom gonjenju protiv optuženog P. R. i nije postavio imovinskopравни zahtjev, a takav njegov stav je zbog toga što je upoznao cijelu porodicu P. R. i što je tog dana kod P. R. vidio smrt u očima, jer P. R. nije bio normalan čovjek i ne zna što se s njim desilo tog dana. Tražio je apsolutnu zabranu prilaska i kontakta od strane P. R. i njegove porodice njemu i njegovoj supruzi.

Iz izvoda iz matičnog registra umrlih za svjedoka oštećenog F. G., koji je izdat od opštine K., pod tekućim brojem 97 za 2022. godinu od 10.06.2022. godine, proizilazi da je svjedok oštećeni F. G. preminuo dana 06.04.2022. godine u 20,00 časova.

Svjedok A. R. je u svom iskazu u bitnom istakao da je 01.12.2021. godine bio zaposlen kao policajac u UP OB H. N. i kao što piše u svakom patrolnom listu on je taj dan sa kolegom D. T. obavljao redovne aktivnosti i sjeća se da su tada na ulici zatekli F. G., koga su inače tog dana tražili da mu uruče neki poziv za sud u K. a prethodno ga nisu mogli naći i sjeća se da su mu uručili taj poziv a on im tada nije ništa rekao u vezi nekog povređivanja niti da je od bilo koga napadnut već da je krenuo da ide u bolnicu u dom zdravlja a kako je tada bilo doba korone oni su vjerovatno pretpostavili nešto u vezi toga. Toga istog dana neke oko 12,30 su ih zvali iz bolnice u Meljinama jer je hitna pomoć dovezla jedno lice sa povredama u M. i zna da je tada F. njima rekao

kad su ga pitali šta se desilo u vezi tih povreda, da je navodno čuo neku galamu ispred stana dje živi, da je izašao i da su ga dva maskirana lica napala. To je sve što ja znam u vezi toga jer kasnije oni više nisu imali posla sa tim. Inače, to je bilo nedje zimsko doba, zna da je F. imao zimsku jaknu, a kod njega nije primijetio bilo kakve povrede niti krv na jakni, jer da jeste, naravno da bi odmah reagovao i postupio po pravilima službe. Nije se mogao sjetiti na koji način je F. njima potpisao ovaj sudski poziv koji su mu uručili.

Svjedok D. T. je u svom iskazu u bitnom istakao da je zaposlen u UP OB H. N. i nakon što je upoznat sa sadržinom patrolnog lista naveo je da se sjeća da su dana 01.12.2021. godine, kontrolisali lice F. G. koga poznaje po nadimku Kvisko a koji je poznat kao bezbjedonosno interesantno lice i taj dan koliko se sjeća trebali su da mu uruče neki poziv od suda, ne zna šta tačno, i sjeća se da im je Kvisko tada rekao da mora hitno da ide u bolnicu odnosno Hitnu pomoć jer ima nekih problema, ali im sigurno nije rekao da je bio povrijeđen od strane nekoga niti je na njemu vidio bilo kakve povrede niti krv na jakni jer da jeste drugačije bi postupali. Sjeća se što je bilo karakteristično da je toga dana njih zvalo neko lice iz bolnice M. preko dežurne službe da se u bolnici M. nalazi lice koje je dovedeno od strane Hitne pomoći a koje je imalo određene povrede. Otišli su u bolnicu M., znači on i kolega A. i tamo su zatekli F. G. koji je bio u prostoriji gdje se pruža pomoć i na njihovo pitanje šta je to bilo u vezi povreda, isti im je rekao da su ga napala neka dva nn maskirana lica ispred zgrade dje živi, ali im on tada nije pominjao ime optuženog P. R. Zna da su mu mi tada rekli da kad završi hospitalizaciju u bolnici da se javi nadležnim policajcima u CB H. N. da da izjavu u vezi ovog događaja. Pošto je to bio posao za kriminalistiku više nisu imali posla sa F. Nije se mogao sjetiti da li je učestvovao prilikom pretresanja stana optuženog a dešavalo se da kao pripadnik interventne jedinice učestvuje u pretresima kada to od njih traži kriminalistika.

Svjedok V. N. je u svom iskazu u bitnom istakao da je zaposlen u kriminalistici UP OB H. N. i što se tiče ovog događaja od 30.11.2021. godine ono što zna jeste da je njemu poznato lice F. G. koji se operativno vodi kao bezbjedonosno interesantno lice i ono što mu je poznato od kolega a dje on nije učestvovao jeste da je od strane bolnice prijavljeno da je F. G. tamo primljen sa nekim povredama i da je on tada policajcima ispričao neku priču u vezi nekih maskiranih lica a kada je došao u Stanicu kriminalističke policije onda je takođe i njima počeo neku sličnu priču o nekim koji su ga napali pa pošto je njima kao policajcima sve to izgledalo sumnjivo i kontradiktorno on je onda ispričao ovu priču u vezi toga da ga je povrijedio P. R. a kad su ga mi pitali zasto odmah to nije pomenuo rekao je da je bio u stalnom strahu od P., da mu poznaje i brata, da je sa tim njegovim bratom imao neke neraščišćene odnose te da iz tog straha nije odmah prijavio P. kao lice koje ga je povrijedilo. Ono što još zna jeste da ga je poslije jedno 2-3 dana F. nazvao telefonom i rekao da je na zajedničkoj terasi njegovog stana dje je živio i stana dje je živio P. našao ispod stolice nož kojim je P. njega uboo te noći. Postupio je po tom pozivu, poveo sa sobom krim.tehničara koji je fotografisao to lice mjesta dje je pronađen nož i tada je F. njima rekao da on nije dirao taj nož a nož su izuzeli i dalje poslali na vještačenje. Ono što takođe zna jeste da prilikom pretresa stana nije pronađen nož a pretres je vršen isti dan kada se saznalo za događaj. Nije se mogao sjetiti da li je sačinjavana posebna službena zabilješka u vezi pronalaska noža ili da li je vršen zapisnik o uviđaju odnosno da li je vršen uviđaj a moguće je da je to samo konstatovano u ovom izvještaju o uzorkovanju tragova sa lica mjesta.

Iz zapisnika UP CB H. N. o pretresanju stana i drugih prostorija koje koristi P. R., 21-03-1 br. 215/21-7353/2 od 01.12.2021. godine, proizilazi da su dana 01.12.2021. godine, u 18,55 časova, u H. N., u mjestu I., ovlašćeni policijski službenici izvršili radnju pretresanja stana, čiji je držalac P. R., koji stan se sastoji od: dnevnog boravka, kuhinje, kupatila, trpezarije i spavaće sobe. Pretresanje navedenog stana naredio je sudija za istragu Osnovnog suda u H. N., naredbom Kri. br. 86/21, dana 01.12.2021. godine, koja naredba je u smislu člana 80 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku predata P. R.. Pretresanju je prisustvovao P. R., kao i svjedoci M. J. i V. V. Prilikom pretresanja, nađeni su predmeti koji su na osnovu člana 81 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku privremeno oduzeti i to mobilni telefon marke "Iphone", bijele boje, sa SIM karticom mobilnog operatera "Telenor", serijskog broja 898201119 0904849538, koji je pronađen na stolu u dnevnom boravku. Pretresanje

je završeno dana 01.12.2021. godine, u 20,00 časova, a zapisnik je pored prisutnih građana i policijskih službenika potpisao i držalac stana P. R.

Iz potvrde Uprava policije CB H. N. stanica kriminalističke policije, 21/03-1 br. 215/21-7353/3 od 01.12.2021. godine, o privremeno oduzetim predmetima-mobilnog telefona od P. R., proizilazi da je policijski službenik Uprave policije CB H. N., navedenog dana od lica P. R., na osnovu člana 85 stav 9 Zakonika o krivičnom postupku, privremeno oduzeo mobilni telefon marke "Iphone", bijele boje, sa SIM karticom mobilnog operatera "Telenor", serijskog broja 898201119 0904849538.

Iz zapisnika UP CB H. N. o pretresanju računara, mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja koje koristi P. R., 18/3-1 br. 215/21-21-8907 od 29.12.2021. godine, proizilazi da su dana 29.12.2021. godine, u 11,00 časova, u SBPK, u P., ovlašćeni policijski službenici izvršili radnju pretresanja računara, mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja koje koristi P. R. Pretresanje navedenih predmeta naredio je sudija za istragu Osnovnog suda u H. N., naredbom Kri. br. 96/21, dana 17.12.2021. godine, koja naredba je u smislu člana 80 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku predata V. B., zastupniku P. R. Pretresanju je prisustvovao V. B., zastupnik P. R., kao i svjedoci G. I. i G. D. Prilikom pretresanja, nađeni su predmeti koji su na osnovu člana 81 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku privremeno oduzeti, odnosno izvršen je pretres ICCID broja 8938201119090489538, pomoću forenzičkog alata XRY, metodom "Logical" (full read) i izuzeti podaci sa SIM karice su narezani na CD i predstavljaju sastavni dio predmetnog zapisnika. Pretres mobilnog telefona marke "Iphone" IMEI broja 353798084817115, nije bilo moguće izvršiti, zbog nemogućnosti povezivanja predmetnog mobilnog telefona sa računarom. Pretresanje je završeno dana 29.12.2021. godine, u 12,10 časova, a zapisnik je pored prisutnih građana i policijskih službenika potpisao i V. B., zastupnik P. R.

Iz službene zabilješke UP CB H. N., 18/3-1 br.215/21-8097/2 od 31.01.2022. godine, proizilazi da je ista sačinjena dana 31.01.2022. godine u službenim prostorijama CB H. N., od strane policijskog službenika, a povodom sledećeg: dana 29.12.2021. godine, na osnovu Naredbe Kri. 96/21 koja je izdata dana 17.12.2021.godine od strane sudije za istragu Osnovnog suda u H. N. od strane policijskih službenika SBPK u P. izvršen je pretres SIM kartice koja se nalazila u mobilnom telefonu marke "Iphone", vlasništvo P. R., a u vezi krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika C. G., koje je izvršeno dana 01.12.2021. godine u H. N., na štetu F. G., o čemu je sačinjen Zapisnik. Tom prilikom, zbog nemogućnosti spajanja predmetnog mobilnog telefona sa računarom, nije izvršen pretres mobilnog telefona, što je takođe konstatovano u Zapisniku o pretresanju računara, mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja. S tim u vezi, u službenim prostorijama Centra bezbjednosti H. N., od strane kriminalističkog tehničara, fotografisan je mobilni telefon marke „Iphone“ kao i SMS poruke u njemu, o čemu je sačinjen fotoelaborat.

Iz fotodokumentacije UP CB H. N. br.419/21 od 01.12.2021. godine, proizilazi da je ista sačinjena povodom fotografisanja povreda i garderobe F. G. i sadrži 8 fotografija na kojima je prikazan izgled jakne i oštećena na jakni F. G., zatim izgled majice oštećenog F. G., oštećenja na majici i izgled mrlje crvene boje nalik na krv, koja se nalazi na majici i izgled gornjeg dijela tijela oštećenog F. G.

Iz fotodokumentacije UP CB H. N. br.420/21 od 01.12.2021. godine, proizilazi da je ista sačinjena povodom pretresa stana P. R., koji se nalazi u I., u u. o. N. K. i sadrži 11 fotografija, od kojih je na 1 fotografiji prikazan izgled zajedničkih prostorija u navedenoj stambenoj zgradi, pri čemu strelica označava ulazna vrata stana u kojem boravi P. R., zatim je na 1 fotografiji prikazan izgled ulaznih vrata stana i na 9 fotografija prikazan je izgled unutrašnjosti stana, kao i izgled mobilnog telefona optuženog P. R. i izgled SIM kartice.

Iz sadržine izvještaja o uzorkovanju tragova sa lica mjesta broj knjige uviđaja 419/21 od 04.12.2021 godine utvrđeno je da su dana 01.12.2021 godine u prostorijama Uprave policije OB H. N. od F. G. izuzeti odjevni predmeti i to jakna plave boje nepoznate marke sa oštećenjem po lijevoj starni, siva dukserica sa kapuljačom sa natpisom RUSSEL ATHLETIC sa oštećenjem po lijevoj strani, majica kratkih rukava plave boje sa natpisom CONVERSE sa oštećenjem po lijevoj strani a da je dana 04.12.2021 godine F. G. prijavio da je pronašao nož sa plavo bijelom drškom sa kojim ga je kako je navedeno najvjerojatnije povrijedio P. R. kao i da je predmetni izvještaj sačinio krim. tehničar R. M.

Iz sadržine patrolnog lista Uprave policije CB H. N. broj 4234/21 od 01.12.2021 godine utvrđeno je da su isti sačinili ovlašćeni policijski službenici A. R. i D. T. i da je između ostalog konstatovano da su dana 01.12.2021 godine legitimisali bezbjedno interesantno lice F. G. kome su uručili poziv K.br.274/21 Osnovnog suda u K..

Iz sadržine fotoelaborata broj 1421/21 od 04.12.2021 godine koji je dostavljen od strane Uprave policije Ob H. N. ovom sudu dana 20.04.2023 godine a na CD-u utvrđeno je da se isti odnosi na prijavu F. G. u vezi pronalaska noža u I. da je na prvoj fotografiji prikazan hodnik i ulazna vrata stana u kojem boravi F. G., na drugoj fotografiji unutrašnjost stana F. G. pokazuje nož na stolici, zatim na trećoj fotografiji izgled noža na stolici i na četvrtoj fotografiji izgled noža fotografisan sa razmjernikom.

Iz sadržine fotodokumentacije broj 24-22 od 31.01.2022 godine utvrđeno je da se ista odnosi na fotografisanje poruke iz mobilnog telefona vlasništvo P. R. iz H. N. i da se radi o poruci sadržine „I ovaj komšija duguje hiljadu i sedamsto evra sinoć sam ga pito kaže nemoze do sedmog ništa i to kao da mi daje na rate“ upućena na broj telefona koji je memorisan kao G. ali da ista poruka nije isporučena a radi se o tekstualnoj poruci od 29.oktobra od 11:11.

Iz izvještaja Forenzičkog centra D. o DNK vještačenju br.249/22 od 01.03.2022. godine, sa pratećom dokumentacijom, proizilazi da je predmet vještačenja bilo sledeće: nož sa plavo-bijelom drškom, koji je zatečen u braon papirnoj vrećici sa printom za pakovanje dokaznog materijala i oznakama (slika 1), pr čemu je konstatovano da je ukupna dužina noža oko 28 cm, od čega je sječivo oko 15.5 cm (slika 2 i 3). Sitnija mrlja na sječivu je testirana sa "Hemastix" testom i dobijena je pozitivna reakcija, a zatim sa "Bluestar Obti" testom i dobijena je pozitivna reakcija. Za potrebe DNK analiza izuzeti su sledeći uzorci: bris sa ručke noža (slika 5), od kojeg je kompletnim utroškom sačinjen uzorak označen laboratorijskim brojem 249_22_4/1 i bris sa vidljive mrlje na vrhu sječiva noža (slika 3), od kojeg je kompletnim utroškom sačinjen uzorak označen laboratorijskim brojem 249_22_4/2. Takođe, predmet DNK vještačenja su bili nesporni uzorak P. R., koji uzorak je dostavljen na FTA kartici, a utroškom djelića je sačinjen uzorak označen laboratorijskim brojem 249_22_1R i DNK profil F. G., koji je dobijen iz baze DNK registra. DNK analizom uzorka laboratorijskog broja

249_22_4_1 dobijen je miješani DNK profil od minimum dvije osobe. Na osnovu visine pikova na genskim lokusima moguće je izdvojiti glavnu komponentu muške osobe koja se podudara sa referentnim DNK profilom P. R. Sporedna komponenta je pod stohastičkim fenomenima i nedovoljna za interpretaciju. DNK analizom uzorka laboratorijskog broja 249_22_4_2 dobijen je kompletan DNK profil muške osobe, koji se u potpunosti podudara sa referentnim DNK profilom F. G. DNK analizom uzorka laboratorijskog broja 249_22_1R dobijen je referentni DNK profil P. R. Bio-statističkim proračunom je ocijenjena vjerovatnoća dobijenog rezultata na uzorcima laboratorijskih brojeva 249_22_4_2, uzimajući u obzir sledeće hipoteze:

H1: DNK profil potiče od F. G.;

H2: DNK profil potiče od nepoznate nesrodne osobe.

Pri tome je utvrđeni DNK profil šest i po biliona puta ($LR=6.5 \times 10^{12}$) vjerovatnije dobiti ukoliko potiče od F. G., nego ako potiče od nepoznate nesrodne osobe. Bio-statističkim proračunom je ocijenjena vjerovatnoća dobijenog rezultata na uzorcima laboratorijskih brojeva 249_22_4_1, uzimajući u obzir sledeće hipoteze:

H1: DNK profil glavne komponente potiče od P. R.;

H2: DNK profil glavne komponente potiče od nepoznate nesrodne osobe.

Pri tome je utvrđeni DNK profil pet triliona i šesto hiljada puta ($LR=5.6 \times 10^{18}$) vjerovatnije dobiti ukoliko potiče od P. R., nego ako potiče od nepoznate nesrodne osobe. U konačnom, na osnovu izvršenih seroloških, DNK analiza i bio-statističkog proračuna, zaključeno je da je na uzorku izuzetom sa ručke noža sa plavo-bijelom drškom, utvrđeno prisustvo biološkog materijala od minimum dvije osobe, te da dobijeni rezultat DNK analize ekstremno jako podržava hipotezu da je glavni donor biološkog materijala P. R., dok je sporedna komponenta nedovoljna za interpretaciju. Na uzorku izuzetom sa mrlje na sječivu noža (nož sa plavo-bijelom drškom), utvrđeno je prisustvo krvi, a dobijeni rezultat DNK analize ekstremno jako podržava hipotezu da je F. G. donor krvi. Uz navedeni izvještaj dostavljena je fotodokumentacija, na kojoj je prikazan izgled noža sa plavo-bijelom drškom.

U svom izjašnjenju na glavnom pretresu od 10.04.2023 godine vještak za DNK vještačenja J. J. je u bitnom istakla da što se tiče količine biološkog materijala na sječivu noža, tu je dobijen DNK profil sa mrlje krvi. U krvi je bilo sasvim dovoljno materijala za dobijanje DNK profila. Tačna koncentracija sa sječiva noža je 0,0525 nanograma po mikrolitru. Radi se o tragovima krvi a koji tragovi nikad nisu sporni za dobijanje DNK profila. Što se tiče uzorka izuzetog sa drške noža njegova koncentracija je veća i iznosi 0,285 nanograma po mikrolitru. U ovom slučaju nije bilo vidljivo da postoje tragovi krvi na dršci koji znači nisu bili vidljivi golim okom. Moglo bi se pretpostaviti da se radi o kontaktnom tragu, međutim ne može se eliminisati nikada da je i na ručki noža postojala određena manja količina tjelesne tečnosti. Kao što se vidi u poređenju koncentracije, veća je koncentracija koja je dobijena sa drške, pa se može reći da na osnovu vrijednosti koncentracija obično je veća koncentracija kod prisustva tjelesnih tečnosti. Kod pranja noževa očekuje se da se spere količina biološkog materijala koja je postojala na predmetnom nožu. A da se nož prao nakon izvršenja djela, sigurno se ne bi očekivalo i utvrdila ovolika količina prisustva biološkog materijala optuženog. Ako se uzme u obzir izjava optuženog da je nož koristio dva-tri dana prije ovog događaja, njegova količina biološkog materijala bi mogla ostati na dršci noža jedino u slučaju da niko nije dolazio u kontakt sa predmetnim nožem odnosno sa dijelom drške. Ukoliko je neko lice nakon izvršenja ovog djela pralo nož odnosno samo sječivo noža a da nisu korišćenje rukavice te ako je manipuliralo nožem na način što je samo dodirivalo krajevima dršku od noža, moguće bi bilo da je i nakon ovakvog pranja ostala ovolika količina biološkog materijala. Moguće je takođe

da je na sječivu noža i nanešena kap krvi na primjer iz prsta il na neki drugi način a ovo imajući u vidu količinu biološkog materijala koja je nađena na sječivu.

Sud je izvještaj Forenzičkog centra D. o DNK vještačenju br.249/22 od 01.03.2022. godine kao i usmeno izjašnjenje vještaka za DNK vještačenja J.Jelene cijenio kao stručan, jasan i baziran na pravilima struke i nauke, pa je isti prihvatio.

Iz izvještaja Forenzičkog centra D. o trasološkom vještačenju br.250/22 od 04.03.2022. godine, proizilazi da su dana 03.03.2022. godine, na trasološko vještačenje, dostavljeni garderoba F. G. i nož, te da su isti pravilno upakovani i označeni. Trasološkim pregledom garderobe F. G., konstatovano je da je na prednjoj strani jakne marke „Nike“, plave boje, veličine L, na lijevom ramenom dijelu konstatovano jedno mehaničko oštećenje koje se nalazi na rastojanju 60,0 cm od donje ivice jakne i 4,0 cm od šava lijevog rukava. Relativna veličina navedenog oštećenja iznosi 2,0 cm. Na prednjoj strani jakne, nijesu konstatovana mehanička oštećenja. Na prednjoj strani dukserice sa kapuljačom, marke "Russel ", sive boje, veličine XL, na lijevom ramenom dijelu, konstatovano je jedno mehaničko oštećenje koje se nalazi na rastojanju 54,0 cm od donje ivice dukserice i 1,5 cm od šava lijevog rukava. Relativna veličina navedenog oštećenja iznosi 1,0 cm. Oko navedenog oštećenja konstatovani su tragovi osušene tečnosti tamno braon boje nalik na krv. Na zadnjoj strani dukserice, nijesu konstatovana mehanička oštećenja. Na prednjoj strani majice kratkih rukava, marke "Converse", plave boje, veličine XXL, na lijevom ramenom dijelu, konstatovano je jedno mehaničko oštećenje koje se nalazi na rastojanju 57,0 cm od donje ivice majice i 3,0 cm od šava lijevog rukava. Relativna veličina navedenog oštećenja iznosi 1,0 cm. Oko navedenog oštećenja konstatovani su tragovi osušene tečnosti tamno braon boje, nalik na krv. Na zadnjoj strani majice nijesu konstatovana mehanička oštećenja. Kuhinjski nož, nepoznate marke, plavo-bijele ručke je nož sa jednostranim sječivom i oštrim vrhom, ukupne dužine 29,0 cm, dužine sječiva 15,0 cm i najveće širine 2,5 cm. U konačnom, iz navedenog izvještaja proizilazi da su mehanička oštećenja koja su konstatovana na lijevom ramenom dijelu gornjih odjevnih predmeta F. G., karakteristična za oštećenja koja nastaju kao posledica dejstva zamahnute sile i metalnog predmeta sa oštrim vrhom i jednostranim sječivom i mogla su nastati kao posledica dejstva predmetnog noža.

Sud je izvještaj Forenzičkog centra D. o trasološkom vještačenju br.250/22 od 04.03.2022. godine cijenio kao stručan, jasan i baziran na pravilima struke i nauke, pa je isti prihvatio.

Iz izvještaja ljekara specijaliste Doma zdravlja H. N.-Centar za mentalno zdravlje DZ H. N., na ime F. G. br.3805 od 17.12.2021. godine, proizilazi da je imenovani pregledan navedenog dana u navedenoj zdravstvenoj ustanovi, data je anamneza i klinički nalaz, konstatovana je dijagnoza na latinskom jeziku i propisana je terapija.

Iz izvještaja ljekara specijaliste hirurškog odjeljenja bolnice M., na ime F. G. br.6487 od 15.12.2021. godine, proizilazi da je imenovani pregledan navedenog dana u navedenoj zdravstvenoj ustanovi, kojom prilikom je konstatovano da je hirurško liječenje F. G. završeno i konstatovana je dijagnoza na latinskom jeziku.

Iz uputnice hirurškog odjeljenja bolnice M. br.978 od 01.12.2021. godine, proizilazi da je imenovani pregledan, konstatovana je dijagnoza na latinskom jeziku i upućen je na hirurško liječenje.

Iz izvještaja ljekara specijaliste bolnice M., na ime F. G. br.6257 od 01.12.2021. godine, proizilazi da je imenovani pregledan navedenog dana u navedenoj zdravstvenoj ustanovi, data je anamneza i klinički nalaz, konstatovana je dijagnoza na latinskom jeziku i propisana je terapija.

Iz uputa JZU Dom zdravlja H. N., na ime F. G., proizilazi da je imenovani pregledan navedenog dana u navedenoj zdravstvenoj ustanovi, konstatovana je dijagnoza na latinskom jeziku i upućen je na previjanje.

Iz Nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine dr R. N., koji je rađen za potrebe ODT H. N. Kt.br.351/21 od 25.12.2021. godine, proizilazi da je dana 01.12.2021. godine od strane ljekara zdravstvenih ustanova u H. N., kao i nakon toga, kontrolno, pregledan F. G., kojom prilikom su kod njega dijagnostikovane sledeće tjelesne povrede ubodno-rezna rana u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša i ubodno-rezna rana u predjelu desne bočne strane vrata. Navedene povrede su posledica dvokratnog direktnog dejstva vrha i oštrice aktivno zamahnutnog mehaničkog oruđa - tipično noža. Povrede su se nalazile u predjelima tijela gdje se u neposrednoj blizini kanala rana nalaze veliki krvni sudovi i vitalni organi čijom bi eventualnom povredom mogao biti neposredno doveden u opasnost život oštećenog da je sila djelovala nešto jačim intenzitetom. U vrijeme nanošenja zadobijene povrede, pojedinačno i zbirno se kvalifikuju kao lake tjelesne povrede. Povrede su mogle biti nanijete na način kako je to u svojoj izjavi pred ODT H. N. naveo oštećeni: da je ležao na desnom boku kada je zadobio povredu u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša, odnosno da je nakon toga, prilikom izmicanja zadobio i povredu u predjelu desne bočne strane vrata (jer je glava pokretni dio tijela).

U izjašnjenju na glavnom pretresu od 19.09.2022. godine, vještak medicinske struke dr R. N. je u bitnom naveo da ostaje pri svom nalazu i mišljenju od 25.12.2021. godine i dodao je da je hipoglikemija stanje snižene koncentracije šećera u krvi i veoma rijetko postoji, osim kod osoba oboljelih od šećerne bolesti koje su na terapiji insulinom. Kod takvih osoba se može pojaviti hipoglikemija, ukoliko bez obroka uzmu insulin i u stanju hipoglikemije osoba može biti poremećenog stanja svijesti, može čak upasti i u komu, tako da je moguće da u vrijeme trajanja hipoglikemije postoje i periodi amnezije, odnosno nesjećanja ili nepotpunog sjećanja. Predmetne povrede kod F. G. su mogle nastati na najrazličitije moguće načine i u različitim položajima tijela njega kao oštećenog i osobe koja mu zadaje te povrede. Sudsko - medicinsko izjašnjenje se u takvom slučaju može kretati samo u nivou dozvoljavanja ili nedozvoljavanja mogućnosti koje proizilaze iz iskaza aktera događaja. U konkretnom slučaju, vještak je na uvid imao samo izjavu F. G. koju je dao pred ODT H. N., pa se u skladu sa tim i izjasnio da su povrede mogle nastati na način i u položaju kako je to F. G. opisao u toj izjavi. Obje rane su krvarile i mogle su dovesti do zaostajanja tragova krvi kako na odjeći tako i na okolnim predmetima. S obzirom na dubinu rana, vještak je mišljenja da se nije radilo o velikoj količini krvi. Medicinski pojam šoka je definisan kao stanje opšte nedovoljnosti dotoka krvi u organizmu. Može biti uslovljeno različitim faktorima, od kojih su najčešći gubitak velike količine krvi, srčani udar, neurološka oboljenja i povrede i sepsa. Međutim, u svakodnevnom govoru, laici koriste termin šok za opise raznoraznih drugih njihovih osjećaja, tako da se navod iz izjave oštećenog da je bio u stanju šoka nikako ne može medicinski tumačiti, niti ima medicinskih činjenica za to da se oštećeni nalazio u po život opasnoj situaciji

zbog, na primjer, velikog gubitka krvi. Smatra da je oštećeni upotrijebio taj izraz u smislu zaprepaštenosti događajem i eventualno prisutnim bolom. S tim u vezi, okolnost da je nakon događaja oštećeni spavao je sudsko - medicinski irelevantna. Zadobijene povrede nisu onemogućile oštećenog da se kreće i aktivno fizički djeluje. Sudsko - medicinski se može cijeliti samo intenzitet sile koja je djelovala na tijelo, a ne može se cijeliti intenzitet zamaha oruđem ka tijelu. Intenzitet zamaha može biti usporen, ublažen različitim faktorima, kao što su prisutna garderoba, izmicanje tijela unazad i slično, tako da u konkretnom slučaju, a i u nijednom drugom se vještak ne može izjasniti da li je intenzitet zamaha bio jak. S obzirom na veličinu zadobijenih povreda, intenzitet sile koji je djelovao na tijelo je bio lak. U medicinskoj dokumentaciji nisu precizno opisane dubine kanala rana, ali je navedeno da su iste bile dubine koja je zahvatala potkožno tkivo, što znači da je rana u predjelu vrata bila dubine manjeg od jednog centimetra, a rana u predjelu grudnog koša oko jednog centimetra. Kod tako procijenjene dubine rana, nož nije mogao ostati u tkivima, a to se odnosi i na jednu i na drugu povredu. Brzina zaustavljanja krvarenja je individualna karakteristika, koja zavisi od ličnih karakteristika organizma. Na brzinu krvarenja mogu uticati brojni lijekovi i oboljenja. Kod zdrave osobe, krvarenje iz takvih rana uobičajeno spontano prestaje unutar 30-60 minuta.

U izjašnjenju na glavnom pretresu na zapisniku od 10.04.2023 godine vještak dr. R. N. je u bitnom istakao da nakon što se upoznao sa izjavom F. G. datom pred VDT P. od 11.03.2022. godine, a imajući u vidu sudsko medicinske karakteristike, posebno dimenzije rana koje je zadobio oštećeni, pojasnio je da ove dvije ubodno rezne rane koje je zadobio F. G. nisu mogle nastati bockanjem noža, već da se radilo o dvokratnom direktnom dejstvu aktivno zamahnutim mehaničkim oruđem, tipično nožem. Iz izjave F. G. pred VDT-om, ne može da se zaključi u kojem se položaju oštećeni nalazio, ali pretpostavlja da je sjedio na trosjedu tako da je moguće da je povredu u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša zadobio u sjedećem položaju, a moguće i oslonjen na desnu bočnu stranu tijela. Po pitanju povrede u predjelu desne bočne strane vrata, moguće je da je ista nanešena takođe dok je bio na trosjedu u sjedećem položaju, licem u lice sa napadačem, ukoliko je napadač povredno oruđe držao u lijevoj ruci. Ukoliko je oruđe držano u desnoj ruci, tada bi međusobni položaj napadača i oštećenog morao biti drugačiji odnosno napadač bi se morao naći ili sa desne bočne strane oštećenog ili sa leđa, imajući istovremeno u vidu da je glava pokretni dio tijela. Za obje rane nije data dubina u med.dokumentaciji, ali imajući u vidu opis povreda spolja na koži, kao i okolnost da iste nijesu ušivane, radilo se o plitkim ranama. Što je bio i osnov za kvalifikaciju povreda kao lakih. Nakon što je optuženi izjavio da je dešnjak, vještak je pojasnio da se povreda u predjelu grudi nalazila u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša, a u predjelu vrata na desnoj bočnoj strani vrata. Sa sudsko medicinskog aspekta, da li je napadač desnoruk ili ljevoruk može samo donekle biti značajno u okolnostima kada se imaju za vještačenje veoma duboke povrede za koje je potreban veoma jak intenzitet sile, dok za površne povrede nije od tolikog značaja da li je osoba desnoruka ili ljevoruka jer se takve povrede mogu nanijeti i dominantnom i nedominantnom rukom. S tim u vezi, u ovakvim slučajevima vještačenje međusobnog položaja se vrši uz pretpostavku da je nož držan u desnoj ili u lijevoj ruci dakle desnoruka osoba može zadati povredu desne bočne strane vrata svojom desnom rukom ukoliko se nalazila iza oštećenog ili sa njegove desne bočne strane, ili pak svojom lijevom rukom u položaju licem u lice ili sa lijeve bočne strane oštećenog. Sudsko medicinski se ne može izjasniti da li je napadač nož držao u desnoj ili lijevoj ruci.

Sud je nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke dr R. N., koji je rađen za potrebe ODT H. N. Kt.br.351/21 od 25.12.2021. godine i izjašnjenje imenovanog vještaka na glavnim pretresima od 29.09.2022. godine i 10.04.2023 godine, cijenio kao stručne, jasne i bazirane na pravilima struke i nauke, pa je iste prihvatio.

Iz rješenja JU Centar za socijalni rad za opštinu H. N. br. 1001-1213 od 04.06.2021. godine, proizilazi da je svjedoku oštećenom F. G. priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć u iznosu od 68,86 eura mjesečno, počev od 01.07.2021. godine, do 30.06.2022. godine.

Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija na ime optuženog, proizilazi da je optuženi P. R. osuđivan i to: presudom Osnovnog suda u P., K.br.90/13-78, koja je postala pravosnažna dana 19.02.2014. godine, zbog krivičnog djela razbojništvo iz čl.206 st.1 u vezi čl.30 Krivičnog zakonika Republike S., na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, presudom Osnovnog suda u P., K.br.232/12-69, koja je postala pravosnažna dana 10.09.2012. godine zbog krivičnog djela nasilje u porodici iz čl.194 st.1 u vezi sa čl.30 Krivičnog zakonika Republike S.. na kaznu zatvora od 1 godine i 2 mjeseca, presudom Okružnog suda u P. K.br.22/03 koja je postala pravosnažna dana 11.12.2003. godine, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl.53 st.1 Krivičnog zakonika Republike S., na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u P. K.br.80/01 koja je postala pravosnažna dana 24.06.2003. godine, zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.245 st.1 Krivičnog zakonika Republike S., 6 mjeseci uslovno na 2 godine i presudom Osnovnog suda u B. P. K.br.121/96 koja je postala pravosnažna 19.06.1996. godine, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl.36 st.1 KZCG, na kaznu zatvora u trajanju od 45 dana.

Ocjenom navoda optužbe, odbrane optuženog i svih provedenih dokaza, kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud je nesumnjivo utvrdio da je optuženi P. R. izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, u vrijeme, u mjestu i na način kako je to predstavljeno u izreci presude.

Naime, u dokaznom postupku je nesumnjivo utvrđeno da je optuženi P. R. u noći između 30.11.2021. godine i 01.12.2021. godine, u H. N., u iznajmljenom stanu koji je koristio optuženi, na adresi Ulica obala N. K.br.64/A, umišljajno pokušao da liši života oštećenog F. G., a na način što je tokom verbalne rasprave oštećenog uboo dva puta nožem u predjelu grudi i vrata, od čega je oštećeni zadobio lake tjelesne povrede u vidu ubodno rezne rane u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša i ubodno rezne rane u predjelu desne bočne strane vrata, pri čemu je bio svjestan da ga na taj način, ubadanjem nožem u navedenim djelovima tijela, gdje se nalaze veliki krvni sudovi i vitalni organi, može lišiti života, pa je to i htio.

Naprijed navedene činjenice, sud je utvrdio iz dokaza koji su provedeni u predmetnom krivičnom postupku, prije svega iz iskaza svjedoka oštećenog F. G., u prethodnom postupku, na zapisniku o saslušanju pred ODT H. N. Kt. br.351/21 od 02.12.2021. godine, koji je prilikom tog saslušanja naveo da je dugovao izvjesnu sumu novca optuženom P. R. i da ga je u danima koji su prethodili predmetnom događaju, P. R. više puta pozivao na telefon, ali mu se on nije javljao. Dana 30.11.2021. godine oko 21,15 časova pozvao je optuženog i rekao mu je da je vidio da ga je zvao, a optuženi mu je rekao da dođe kod njega. Otišao je u stan u kojem živi optuženi, a koji se nalazi u u. o. N. K., odmah do njegovog stana, jer ih faktički dijeli samo jedan zid i kada je ušao u stan optuženog, optuženi ga je pitao u vezi tog duga i da li zna šta je njihov dogovor, na šta je optuženom odgovorio da zna šta je njihov dogovor, ali da nije u mogućnosti da vrati odjednom novac koji mu duguje i da će mu vraćati novac na jedini način na koji to može da učini i to po 50 eura sedmično. Nakon toga su nastavili i u jednom momentu, optuženi mu je rekao povišenim tonom: "Ćuti, ćuti dok ja pričam" i izvadio je nož ispod ćebeta na dvosjedu na razvlačenje, a radilo se o kuhinjskom nožu sa plavo-bijelom drškom, dužine sječiva od

25 do 35 cm. Bio je u sjedećem položaju, a optuženi je nož držao u svojoj desnoj ruci i sa njim je mahao ispred njega i zastrašivao ga je, na način što mu je naslanjao nož ispred oka i govorio mu je: "Oko ću ti iskupati", a on mu je govorio da to ne čini. U jednom momentu, nakon nekih pola sata od kako je ušao u njegov stan, optuženi je nazvao nekog na video poziv i sa njim je razgovarao i govorio mu je nešto u smislu: "Evo kako prolaze ovi", a u pozadini su se čula neka razna dobacivanja i misli da su ta dobacivanja bila na njegov račun, ali ne zna ko je osoba ili više osoba sa kojima je optuženi pričao. Optuženi mu je naredio da legne na trosjed i on je ležao, a u jednom momentu je krenuo da dohvati telefon optuženog, dok je optuženi razgovarao sa tom njemu nepoznatom osobom, kako bi vidio o kome se radi. Ležao je na desnom boku i krenuo je da dohvati ruku od optuženog u kojoj se nalazio telefon. Tada je optuženi trgao njegovu ruku i u tom momentu ga je uboo nožem u predjelu lijeve strane grudi. Osjetio je jak bol i tekla mu je krv, a optuženi mu je govorio da legne, na šta je odgovorio da ne može, jer ima velike bolove. Ima hipoglikemiju i posle određenog perioda, osjećao je da se koči. Optuženi je za to vrijeme telefonirao i pokušavao je razgovorom da dopre do optuženom i da mu objasni da ništa od toga nije vrijedno toga i da će mu vratiti dug, a optuženi mu je rekao da ga je slagao. Pitao je optuženog može li da zapali cigaru i optuženi je u početku odbijao da mu to dozvoli, a zatim mu je rekao: "Ajde da zapališ, možda će ti ovo biti posljednja". U jednom momentu, optuženi je otključao vrata i rekao mu je: "Što ne bježiš?". Rekao je optuženom da mu ne pada na pamet da bježi, da hoće to da riješe ljudski i da mu ne želi zlo i da neće otići ništa što se desilo. Optuženi je dva-tri puta izlazio na terasu. Na sebi je imao trenerku sa džepovima po sredini stomaka i krenuo je da izvadi telefon kako bi se javio svojoj supruzi. U tom momentu, P. R. je vidio telefon u njegovim rukama i počeo je kaos i P. R. mu je rekao: "Taman sam mislio da te pustim, a sad si ugasio". Govorio je P. u da je telefon izgašen i krenuo je da stavi telefon u džep od jakne. Tada je vidio da optuženi zamahuje istim kuhinjskim nožem prema njemu. Malo se izmakao i osjetio je ubod u predjelu desne strane vrata. Rekao je optuženom: "R., R., aorta, sveži, daj mi krpu da zaustavim krv" jer je mislio da mu je optuženi prekinuo aortu. Optuženi mu je govorio da ide u WC, gdje je sa obje ruke stiskao ranu na vratu, nakon čega je počeo polako da popušta i kada je vidio da mu nema velike količine krvi na rukama, shvatio je da mu nije prekinuta aorta i bilo mu je malo lakše. Bilo je krvi i na njemu i na njegovoj garderobi. Rekao je optuženom: "Prestani više da me mučiš, ili me ubij ili me pusti". Optuženi mu je tada rekao: "Vidiš li šta napravi riječ, vjerovao sam ti, ali isti si kao drugi, no ajde, imao si sreće". Nakon toga, pričali su još nekih 10-ak minuta i onda mu je optuženi dozvolio da izađe iz njegovog stana i kada je izašao iz stana, optuženi mu je rekao da ga probudi u 12 sati. Iz stana optuženog je izašao između 02,00 i 03,00 časa posle ponoći i otišao je u svoj stan, nakon čega je popio tablete za smirenje i dezinfikovao je rane i legao je da spava. Zna da se probudio oko 11 sati, jer ga je probudila utrnulost lijeve ruke, koju nije mogao uopšte da pomjeri, a kako mu bolovi nisu prolazili, krenuo je u dom zdravlja. Na putu do Doma zdravlja kod bivše diskoteke "B." naišao je na patrolu policije i isti su mu rekli da im treba i uručili su mu poziv da se javi u stanicu policije, ali nisu mu rekli u vezi čega a odatle je otišao u Dom zdravlja. Iz Doma zdravlja su ga uputili u Hitnu pomoć, a iz Hitne pomoći su ga sanitetskim vozilom prevezli u bolnicu M.. U bolnici su mu dali neke injekcije i u tome se pojavila patrola policije koja mu je prethodno uručila poziv. Policajci su ga pitali zašto im nije rekao šta se desilo i da su im doktori rekli da je izboden nožem, te da mora da ide sa njima u stanicu policije nakon završenog medicinskog pregleda i obrade. Kada je završio taj pregled, sa službenicima policije je došao u stanicu policije i naveo je šta se desilo. Sud je prihvatio iskaz oštećenog F. G. iz prethodnog postupka, tačnije iskaz na zapisniku o saslušanju pred ODT H. N. Kt. br.351/21 od 02.12.2021. godine, obzirom da se tom prilikom oštećeni F. G. o odlučnim činjenicama, odnosno o detaljima predmetnog događaja, načina na koji mu je optuženi P. R. nanio označene tjelesne povrede, kao i sredstva kojim mu je optuženi nanio te povrede izjasnio na jasan i precizan način, te da je njegov iskaz u pogledu tih činjenica potvrđen sadržinom svih materijalnih dokaza. Prije svega, sud ukazuje da je iz izvještaja Forenzičkog centra D. o DNK vještačenju br.249/22 od 01.03.2022. godine, sa pratećom dokumentacijom, utvrđeno da je predmet vještačenja bio nož sa plavo-bijelom drškom, čija je ukupna dužina oko 28 cm, od čega je dužina sječiva oko 15.5 cm, te da je na uzorku izuzetom sa ručke noža sa plavo-bijelom drškom, utvrđeno prisustvo biološkog materijala od minimum dvije osobe, te da dobijeni rezultat DNK analize ekstremno jako podržava hipotezu

da je glavni donor biološkog materijala P. R., dok je na uzorku koji je izuzet sa mrlje na sječivu noža (nož sa plavo-bijelom drškom), utvrđeno prisustvo krvi, a dobijeni rezultat DNK analize ekstremno jako podržava hipotezu da je F. G. donor krvi, odnosno da je u postupku DNK vještačenja utvrđeno da je optuženi P. R. predmetnom prilikom bio u posjedu navedenog noža, te da je sa istim uboo oštećenog F. G., na šta naročito ukazuje DNK materijal koji potiče od oštećenog F. G., koji je pronađen na oštrici predmetnog noža a takođe je vještak za DNK vještačenje J.J. u svom izjašnjenju sa glavnog pretresa od 10.04.2023. godine u bitnom navela da je biološki materijal na sječivu noža dobijen DNK profil sa mrlje krvi, da se radi o tragovima krvi a koji tragovi nikad nisu bili sporni za dobijanje DNK profila te sto se tiče uzorka izuzetog sa drške noža, njegova koncentracija je veća i iznosi 0,285 nanograma po mikrolitru i da bi se moglo pretpostaviti da se radi o kontaktnom tragu na dršci noža ali da se ne može eliminisati nikada da je i na ručki noža postojala određena manja količina tjelesne tečnosti kao i ako se uzme obzir izjava optuženog da je nož koristio dva tri dana prije ovog događaja, njegova količina biološkog materijala bi mogla ostati na dršci noža jedino u slučaju da niko nije dolazio u kontakt sa predmetnim nožem odnosno sa dijelom drške a ukoliko je neko lice nakon izvršenja djela pralo nož odnosno samo sječivo noža a da nisu korišćene rukavice, te ako je manipuliralo nožem na način što je samo dodirivalo krajevima dršku od noža, moguće bi bilo da je i nakon ovakvog pranja ostala ovolika količina biološkog materijala. Takođe, činjenicu da je predmetnom prilikom optuženi P. R. nožem uboo oštećenog F. G., sud je utvrdio iz izvještaja Forenzičkog centra D. o trasološkom vještačenju br.250/22 od 04.03.2022. godine. Naime, u postupku trasološkog vještačenja utvrđeno je da se na prednjoj strani jakne marke „Nike“, plave boje, veličine L, na lijevom ramenom dijelu nalazi jedno mehaničko oštećenje, na rastojanju 60,0 cm od donje ivice jakne i 4,0 cm od šava lijevog rukava, te da relativna veličina navedenog oštećenja iznosi 2,0 cm, zatim da se na prednjoj strani dukserice sa kapuljačom, marke "Russel", sive boje, veličine XL, na lijevom ramenom dijelu, nalazi jedno mehaničko oštećenje, na rastojanju 54,0 cm od donje ivice dukserice i 1,5 cm od šava lijevog rukava, te da relativna veličina navedenog oštećenja iznosi 1,0 cm, a da su oko navedenog oštećenja konstatovani tragovi osušene tečnosti, tamno braon boje, nalik na krv, kao i da se na prednjoj strani majice kratkih rukava, marke "Converse", plave boje, veličine XXL, na lijevom ramenom dijelu, nalazi jedno mehaničko oštećenje, na rastojanju 57,0 cm od donje ivice majice i 3,0 cm od šava lijevog rukava, te da relativna veličina navedenog oštećenja iznosi 1,0 cm, te da su oko navedenog oštećenja konstatovani tragovi osušene tečnosti tamno braon boje, nalik na krv, kao i da su sva mehanička oštećenja koja su konstatovana na lijevom ramenom dijelu gornjih odjevnih predmeta F. G., karakteristična za oštećenja koja nastaju kao posljedica dejstva zamahnute sile i metalnog predmeta sa oštrim vrhom i jednostranim sječivom i da su ista mogla nastati kao posljedica dejstva noža sa jednostranim sječivom i oštrim vrhom, ukupne dužine 29,0 cm, dužine sječiva 15,0 cm i najveće širine 2,5 cm. U konačnom, činjenicu da je oštećeni F. G. u predmetnom događaju zadobio tjelesne povrede, te da su iste nastale na način kako je to oštećeni opisao u iskazu pred ODT H. N., sud je utvrdio iz medicinske dokumentacije o liječenju oštećenog, Nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine dr R. N., koji je rađen za potrebe ODT H. N. Kt.br.351/21 od 25.12.2021. godine i izjašnjenja imenovanog vještaka na glavnom pretresu od 19.09.2022. godine, iz kojih je utvrđeno da je u predmetnom događaju oštećeni F. G. zadobio sledeće tjelesne povrede: ubodno-reznu ranu u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša i ubodno-reznu ranu u predjelu desne bočne strane vrata, koje povrede su posledica dvokratnog direktnog dejstva vrha i oštrice aktivno zamahnutnog mehaničkog oruđa - tipično noža i iste su se nalazile u predjelima tijela gdje se u nesporednoj blizini kanala rana nalaze veliki krvni sudovi i vitalni organi čijom bi eventualnom povredom mogao biti neposredno doveden u opasnost život oštećenog da je sila djelovala nešto jačim intenzitetom, i koje povrede se, u vrijeme nanošenja, pojedinačno i zbirno kvalifikuju kao lake tjelesne povrede. Dalje je u postupku medicinskog vještačenja utvrđeno da su navedene povrede mogle biti nanijete na način kako je to u svojoj izjavi pred ODT H. N. naveo oštećeni, odnosno da povrede u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša zadobio dok je ležao na desnom boku, a da je nakon toga, prilikom izmicanja zadobio i povredu u predjelu desne bočne strane vrata, obzirom da je glava pokretni dio tijela. Ovakav iskaz svjedoka oštećenog F. G. koji je dao na zapisniku o saslušanju pred ODT H. N. K.br.351/21 od 02.12.2021. godine je u bitnom potvrđen iskazima saslušanih svjedoka A. R. i D.

T., policajaca zaposlenih u UP OB H. N. koje iskaze je sud u potpunosti prihvatio kao jasne i istinite koji su se na saglasan način izjašnjavali o tome da su dana 01.12.2021. godine kontrolisali lice F. G. te da su istome tog dana uručili poziv od suda a da im je on tada rekao da mora da ide u bolnicu u Dom zdravlja koji iskazi saslušanih svjedoka su u ovom dijelu potvrđeni i sadržinom patrolnog lista UP CB H. N. broj 4234/21 od 01.12.2021. godine. Takođe je iskaz svjedoka oštećenog F. G. potvrđen i iskazom svjedoka V. Nikole čiji iskaz je sud prihvatio kao jasan i istinit, koji je u istom naveo da mu je poznato lice F. G., da je od strane bolnice prijavljeno i to dana 01.12.2021. godine, da je F. G. tamo primljen sa nekim povredama, te da je kasnije tog dana saslušan u Stanici krim. policije povodom toga i da se sjeća da ga je oštećeni F. G. jedno dva-tri dana poslije ovoga nazvao telefonom i rekao da je na zajedničkoj terasi njegovog stana dje je živio našao ispod stolice nož kojim ga je P. uboo te noći pa je on postupio po tom pozivu, poveo sa sobom krim. tehničara koji je fotografisao to lice mjesta dje je pronađen nož sto je sve konstatovano u izvještaju o uzorkovanju tragova sa lica mjesta.

Ovakav iskaz svjedoka oštećenog F. G. koji je dao kod ODT H. N., a u dijelu gdje je isti naveo da je dugovao izvjesnu sumu novca optuženom P. R. se potvrđuje iz sadržine fotodokumentacije broj 24-22 od 31.01.2022. godine koja fotodokumentacija se odnosi na fotografisanje poruke iz mobilnog telefona vlasništva P. R. iz H. N. i da se radi o poruci sadržine „I ovaj komšija duguje 1.700,00 eura, sinoc sam ga pito, kaže ne može do 7.nista i to kao da mi daje na rate“ upućena na broj telefona koji je memorisan kao G. ali da ista poruka nije isporučena a radi se o tekstualnoj poruci od 29. oktobra od 11:11 časova.

Imajući u vidu prethodno utvrđene činjenice, sud nije prihvatio navode iz iskaza svjedoka oštećenog, koji je dao u prethodnom postupku pred VDT u P., kojom prilikom je tvrdio da ga je predmetnom prilikom optuženi "bockao" više puta po glavi i tijelu, zatim da je P. R. izvadio nož iz njegovog tijela, da ga je jako uboo u vrat i da je, kada je ušao u kupatilo vidio veliku količinu krvi i takve navode je cijenio neistinitim, obzirom da takve tvrdnje nemaju utemeljenja u sadržini bilo kog od materijalnih dokaza koji su provedeni u ovom krivičnom postupku. Prije svega, sud ukazuje da bi u slučaju da je optuženi više puta ubadao oštećenog, a kako je to u svom iskazu pred VDT P. pokušao da predstavi oštećeni, na tijelu oštećenog bio konstatovan veći broj tjelesnih povreda. Takođe, sud ukazuje da je prilikom izjašnjenja na glavnom pretresu vještak medicinske struke dr R. N. decidno naveo da se, s obzirom na dubinu rana, nije radilo o velikoj količini krvi, zatim da je obzirom na veličinu zadobijenih povreda, intenzitet sile koji je djelovao na tijelo je bio lak, te da su rane kod oštećenog bile dubine koja je zahvatala potkožno tkivo, što znači da je rana u predjelu vrata bila dubine manjeg od jednog centimetra, a rana u predjelu grudnog koša oko jednog centimetra i da kod tako procijenjene dubine rana, nož nije mogao ostati u tkivima, a to se odnosi i na jednu i na drugu povredu. Obzirom da izjašnjenje vještaka medicinske struke opovrgava navode oštećenog F. G. koje je u pogledu odlučnih činjenica iznio pred VDT u P., sud je cijenio da je oštećeni imao intenciju predstaviti da je optuženi na njegovo tijelo djelovao jačom silom nego što je to utvrđeno u postupku medicinskog vještačenja i da na taj način oteža položaj optuženog P. R. u krivičnom postupku, zbog čega je sud njegov iskaz, koji je dao pred VDT P. cijenio neistinitim i usmjerenim na otežavanje položaja optuženog u krivičnom postupku, pri čemu je sud posebno imao u vidu izjašnjenje vještaka medicinske struke R. N. sa glavnog pretresa od 10.04.2023. godine u kom je naveo da dvije ubodno rezne rane koje je zadobio F. G. nisu mogle nastati bockanjem noža, ali da se iz izjave oštećenog F. G. pred VDT-om P. ne može zaključiti u kojem se tačno položaju nalazio oštećeni, ali da oštećeni pretpostavlja da je sjedio na trosjedu, tako da je moguće da je povredu u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša zadobio u sjedećem položaju a moguće i oslonjen na desnu bočnu stranu tijela a po pitanju povred eu predjelu desne bočne strane vrata moguće je da je ista nanešena takođe dok je bio na trosjedu u sjedećem položaju licem u lice sa napadačem, ukoliko je napadač povredno oruđe držao u lijevoj

ruci. A ukoliko je oruđe držano u desnoj ruci, tada bi međusobni položaj napadača i oštećenog morao biti drugačiji odnosno napadač bi se morao naći ili sa desne bočne strane oštećenog, ili sa leđa, imajući istovremeno u vidu da je glava pokretni dio tijela a da se radilo i o plitkim ranama te da je nakon što je optuženi izjavio da je dešnjak, vještak je pojasnio da se povreda u predjelu grudi nalazila u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša, a u predjelu vrata na desnoj bočnoj strani vrata, a sa sudsko medicinskog aspekta, činjenica da li je napadač desnoruk ili ljevoruk može samo donekle biti značajno u okolnostima kada se imaju za vještačenje veoma duboke povrede za koje je potreban veoma jak intenzitet sile dok za površne povrede nije od tolikog značaja da li je osoba desnoruka ili ljevoruka pa se povrede mogu nanijeti i dominantnom i nedominantnom rukom.

Sud je cijenio navode odbrane optuženog P. R., koji je tokom čitavog toka krivičnog postupka tvrdio da nije izvršio krivično djelo koje mu je optužbom stavljeno na teret, odnosno da predmetnom prilikom nije uboo oštećenog F. G., već je tvrdio da oštećenog nije vidio te večeri, kao ni par dana prije toga, zatim da plavo-bijeli nož, koji je označen kao sredstvo izvršenja predmetnog krivičnog djela nije pripadao njemu, već oštećenom, te da je taj nož on koristio kada je spremao hranu sa oštećenim. Ovakve navode odbrane optuženog P. R., sud je cijenio neistinitim, nelogičnim i usmjerenim na izbjegavanje krivice. Prije svega, sud ukazuje da ni na koji način nije doveden u sumnju iskaz oštećenog F. G. koji je dao pred ODT u H. N., već je isti potvrđen sadržinom svih materijalnih dokaza, što implicira da su navodi odbrane optuženog neistiniti i dati u cilju izbjegavanja krivice. Takođe, sud ukazuje da oštećeni nije imao nikakav motiv da neistinito predstavi da je optuženi kritične večeri bio kod njega u stanu i da je izvršio predmetno krivično djelo na njegovu štetu, jer za to nije imao nikakav motiv, obzirom da nije sporio da je optuženom dugovao određeni iznos novca. Nadalje, sud nije prihvatio navode optuženog da je predmetni nož koristio ranije, kada je spremao hranu sa oštećenim, a ne prilikom predmetnog događaja, obzirom da količina DNK materijala optuženog, čije prisustvo je utvrđeno iz izvještaja Forenzičkog centra D. o DNK vještačenju br.249/22 od 01.03.2022. godine, u kojem je konstatovano da je na uzorku izuzetom ručke noža sa plavo-bijelom drškom, utvrđeno prisustvo biološkog materijala od minimum dvije osobe, te da dobijeni rezultat DNK analize ekstremno jako podržava hipotezu da je glavni donor biološkog materijala P. R., dok je na uzorku izuzetom sa mrlje na sječivu navedenog noža utvrđeno prisustvo krvi, a dobijeni rezultat DNK analize ekstremno jako podržava hipotezu da je oštećeni F. G. donor te krvi, koji zaključak je vještak za dnk vještačenja i potvrdio u svom izjašnjenju na glavnom pretresu, što nedvosmisleno upućuje na zaključak da se predmetnom prilikom optuženi nalazio u posjedu noža i da je njime dva puta uboo oštećenog F. G., usled čega je oštećeni zadobio opisane tjelesne povrede. Sud naročito ukazuje da zbog činjenice da je oštećeni F. G. preminuo dana 06.04.2022. godine, a koja činjenica je utvrđena iz izvoda iz matičnog registra umrlih za svjedoka oštećenog F. G., koji je izdat od opštine K., pod tekućim brojem 97 za 2022. godinu od 10.06.2022. godine, a da su iz navedenog razloga njegovi iskazi iz prethodnog postupka, shodno odredbi čl.356 Zakonika o krivičnom postupku pročitani na glavnom pretresu, nije bio u mogućnosti da neposredno sasluša oštećenog F. G.

Sud je cijenio neosnovanim i prigovor branioca optuženog u pogledu načina na koji je izvršen pretres stana optuženog i činjenice da tom prilikom nije pronađen predmetni nož. S tim u vezi, sud ukazuje da uviđaj predstavlja kriminalističko-taktičku i procesnu radnju koja se izvodi radi neposrednog opažanja lica mjesta izvršenja krivičnog djela, pronalaska tragova izvršenja krivičnog djela i predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela i njihovog izuzimanja, kako bi ti tragovi i predmeti mogli biti korišćeni kao dokaz u krivičnom postupku. Pored toga, uviđaj se sastoji od tri faze i to najprije orjentaciono-komunikacione, koja se sastoji od saslušavanja i prikupljanja obavještenja od lica koja su zatečena na licu mjesta izvršenja krivičnog djela, zatim statičke faze, u kojoj se vrši samo opservacija lica mjesta izvršenja krivičnog djela radi uočavanja

tragova krivičnog djela i predmeta koji bi mogli poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku i na kraju, u dinamičkoj fazi, dolazi do fiksiranja navedenih tragova i izuzimanja navedenih predmeta. Imajući u vidu način na koji se vrši uviđaj i redosled faza iz kojih se uviđaj sastoji, kao i da je iz zapisnika UP CB H. N. o pretresanju stana i drugih prostorija koje koristi P. R., 21-03-1 br. 215/21-7353/2 od 01.12.2021. godine utvrđeno da su ovlašćeni policijski službenici navedenog dana izvršili radnju pretresanja stana, čiji je držalac P. R., koji stan se sastoji od: dnevnog boravka, kuhinje, kupatila, trpezarije i spavaće sobe, koji pretres je izvršen na osnovu naredbe sudije za istragu Osnovnog suda u H. N., Kri. br. 86/21, dana 01.12.2021. godine, to policijski službenici nijesu imali nikakvog razloga da vrše pretres zajedničkih prostorija, obzirom da iz svih okolnosti proizilazi da u orijentaciono-komunikacionoj fazi niko od saslušanih lica policijskim službenicima nije ukazao na mjesto gdje se nalazi nož, a da je shodno navedenoj naredbi suda pretres bio ograničen isključivo na stan koji je koristio optuženi, a koji stan predstavlja mjesto gdje je izvršeno predmetno krivično djelo. Imajući u vidu navedene činjenice, sud je odbio predlog branioca optuženog da se u dokaznom postupku saslušaju ovlašćeni policijski službenici N. V., B. S., R. M., V. D. i J. V., a na okolnosti da li su, pored ostalih prostorija vršili i pretres zajedničke terase, obzirom da je u navedenom zapisniku o pretresanju stana i drugih prostorija koje koristi P. R., opisano na koji način je izvršen pretres stana koji je koristio optuženi i šta je pronađeno tom prilikom, te da se, po nalaženju suda eventualno saslušani svjedoci, naročito zbog proteka vremena, ne bi mogli izjasniti na navedene okolnosti na drugačiji način, osim na način kako je to konstatovano u zapisniku o uviđaju, koji je sačinjen neposredno nakon izvršenog uviđaja. Sud je odbio i predlog branioca optuženog da se sasluša svjedok Ć. P., a na okolnosti da je isti našao smještaj optuženom u predmetnom stanu i da je isti upoznat sa tim da predmetni stan koji je koristio optuženi i stan koji je koristio oštećeni imaju zajedničku terasu, obzirom da imenovani svjedok nije prisustvovao sukobu optuženog i oštećenog, niti je bio prisustan kada je vršen uviđaj, pa obzirom da predloženi svjedok nema saznanja o odlučnim činjenicama od kojih zavisi odluka u ovoj krivičnopravnoj stvari, to njegov iskaz ne bi doprinio rasvjetljavanju tih činjenica i vodio bi samo odugovlačenju predmetnog krivičnog postupka.

Sud je cijenio navode branioca optuženog da sredstavo izvršenja odnosno nož nije pribavljen shodno procesnim pravilima pa je našao da su ovakvi navodi branioca optuženog neosnovani a ovo iz razloga što se svjedok V. N. koji je zaposlen u kriminalistici UP OB H. N. na jasan način izjašnjavao o tome da je kao službeno lice po pozivu svjedoka oštećenog F. G. izašao na lice mjesta, sa sobom poveo krim. tehničara koji je fotografisao lice mjesta dje je pronađen nož, da je to konstatovano u izvještaju o uzorkovanju tragova sa lica mjesta, te da je nož dalje poslat na vještačenje koji iskaz je u saglasnosti sa sadržinom izvještaja o uzorkovanju tragova sa lica mjesta broj. Knjige uviđaja 419/21 od 04.12.2021. godine i sadržine fotoelaborata broj 1421/21 od 04.12.2021. godine koji je dostavljen od strane UP OB H. N. ovom sudu podneskom od 20.04.2023. godine.

Krivično djelo ubistvo, shodno čl.143 Krivičnog zakonika Crne Gore, vrši onaj ko drugog liši života. Obzirom da je optuženi P. G., u namjeri da liši života oštećenog P. G., istog uboo dva puta nožem u predjelu grudi i vrata, od čega je oštećeni zadobio lake tjelesne povrede u vidu ubodno rezne rane u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša i ubodno rezne rane u predjelu desne bočne strane vrata, u radnjama optuženog P. G. stekla su se obilježja bića krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, obzirom da kod oštećenog F. G. predmetnom prilikom nije nastupila smrt.

Cijeneći psihički odnos optuženog prema izvršenom krivičnom djelu, sud je našao da je optuženi postupajući na opisani način, odnosno na način što je pokušao da liši života oštećenog F. G., tako što je tokom verbalne

rasprave oštećenog uboo dva puta nožem u predjelu grudi i vrata, od čega je oštećeni zadobio lake tjelesne povrede u vidu ubodno rezne rane u predjelu lijeve bočne strane grudnog koša i ubodno rezne rane u predjelu desne bočne strane vrata, predmetno krivično djelo izvršio sa direktnim umišljajem, obzirom da je bio svjestan da preduzimajući opisane radnje može lišiti života oštećenog F. G. i da je to i htio, na koji način je, pored objektivnih, optuženi ostvario i subjektivna obilježja predmetnog krivičnog djela, obzirom da je kod njega postojala svijest o svim obilježjima bića predmetnog krivičnog djela i da je htio njegovo izvršenje.

Sud je prilikom odlučivanja o visini kazne za optuženog P. R. cijenio sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća, pa je u smislu čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog cijenio njegove porodične prilike, odnosno da je otac sedmoro djece, od kojih je petoro maloljetno, dok je od otežavajućih okolnosti na strani optuženog cijenio njegovu raniju osuđivanost, a što je utvrđeno iz izvoda iz registra kaznenih evidencija na ime optuženog. Imajući u vidu naprijed navedene olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, pri čemu je olakšavajuće okolnosti koje stoje na strani optuženog, sud cijenio kao naročito olakšavajuće, sud je optuženom, shodno odredbama 45 i 46 Krivičnog zakonika Crne Gore najprije ublažio kaznu ispod zakonskog minimuma i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, nalazeći da je ovako odmjerena kazna srazmjerna stepenu krivice optuženog za izvršeno krivično djelo, kao i težini krivičnog djela i da predstavlja onu mjeru koja je potrebna za postizanje svrhe kažnjavanja iz člana 32 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i da će se ostvariti svrha specijalne prevencije, odnosno da optuženi ubuduće ne čini krivična djela u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Shodno čl. 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je optuženom P. R. u kaznu zatvora uračunao vrijeme provedeno u pritvoru od 01.12.2021. godine u 22,40 časova, pa nadalje.

Pošto je optuženi P. R. oglašen krivim, shodno odredbi čl. 229 Zakonika o krivičnom postupku obavezan je da u korist Budžeta Crne Gore plati iznos od 192,50 eura, koji se odnosi na ime troškova vještačenja sudskog vještaka medicinske struke dr R. N. (iznos od 60,50 eura na ime izrade nalaza i mišljenja, koji je rađen za potrebe ODT H. N. Kt.br.351/21 od 25.12.2021. godine i 88,00 eura na ime izjašnjenja imenovanog vještaka na glavnim pretresima od 19.09.2022. godine i 10.04.2023 godine te na ime usmenog izjašnjenja vještaka za DNK vještačenja J. J. iznos od 44,00 eura sa glavnog pretresa od 10.04.2023 godine i na ime sudskog paušala iznos od 150,00 eura, koji paušal je odmjerjen shodno složenosti predmeta, trajanju postupka i imovnim prilikama optuženog.

Na osnovu izloženog, a shodno odredbi čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U PODGORICI

Dana 06.10.2023. godine

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA - SUDIJ A

T. M. V. R.

PRAVNA POUKA:

Protiv ove Presude može se izjaviti žalba,
u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka,
Apelacionom sudu Crne Gore, a preko ovog Suda.

Tačnost otpravka ovjerava

Namještenik suda
